

ТОО «Safety Management Solution»



ОҚУ ҚҰРАЛЫ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

**«Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік
қауіпсіздік» курс бойынша**

**По курсу: «Промышленная безопасность на
опасных производственных объектах»**

(предназначено для обучения технических руководителей, специалистов и инженерно-технических работников, специалистов, работников опасных производственных объектов и иных организаций по вопросам промышленной безопасности)



Шымкент - 2025

*Оқу құралын «Safety Management Solution» ЖШС мамандары әзірлеген
«Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік» курс
тыңдаушылары үшін үлестірме материал ретінде арналған*

*Учебное пособие разработано специалистами
ТОО «Safety Management Solution»
Предназначено в качестве раздаточного материала для слушателей курса:
«Промышленная безопасность на опасных производственных объектах»*

СОДЕРЖАНИЕ

[illegible]

1. Общие вопросы промышленной безопасности

1.1. Законодательство Республики Казахстан "О гражданской защите"

Наименование Закона: Закон Республики Казахстан "О гражданской защите".

Дата принятия: 11 апреля 2014 года

Регистрационный номер: № 188-V ЗРК

Направление Закона: Закон регулирует общественные отношения, возникающие в процессе проведения мероприятий по гражданской защите, и направлен на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, оказание экстренной медицинской и психологической помощи населению, находящемуся в зоне чрезвычайной ситуации, обеспечение пожарной и промышленной безопасности, а также определяет основные задачи, организационные принципы построения и функционирования гражданской обороны Республики Казахстан, формирование, хранение и использование государственного материального резерва, организацию и деятельность аварийно-спасательных служб и формирований.

Закон содержит: 9 разделов, 20 глав и 109 статей.

1.2. Термины и определения, используемые в Законе Республики Казахстан "О гражданской защите".

1) Промышленная безопасность – состояние защищенности физических и юридических лиц, окружающей среды от вредного воздействия опасных производственных факторов;

2) Авария – разрушение зданий, сооружений и (или) технических устройств, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;

3) Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от параметров, обеспечивающих безопасность ведения технологического процесса, не приведшие к аварии;

4) Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта – документ, в котором отражены характер и масштабы опасности опасного производственного объекта, мероприятия по обеспечению промышленной безопасности и защите населения от вредного воздействия опасных производственных факторов на этапах ввода в эксплуатацию, функционирования и вывода из эксплуатации опасного производственного объекта;

5) Опасный производственный фактор – физическое явление, возникающее при авариях, инцидентах на опасных производственных объектах и объектах социальной инфраструктуры, причиняющее вред (ущерб) физическим и юридическим лицам, окружающей среде;

6) опасные технические устройства:

технические устройства, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, грузоподъемные механизмы, эскапаторы, фуникулеры, лифты, траволаторы, подъемники для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью), а также установки для бурения и ремонта скважин с глубиной бурения более двухсот метров, шахтные подъемные установки и подъемные машины, передвижные склады взрывчатых веществ и изделий на их основе, смесительно-зарядные и доставочно-зарядные машины, мобильные и стационарные установки для изготовления взрывчатых веществ и изделий на их основе, эксплуатируемые на опасных производственных объектах, государственный контроль и надзор за которыми осуществляются уполномоченным органом в области промышленной безопасности;

паровые и водогрейные котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия (организации теплоснабжения), сосуды, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля, грузоподъемные механизмы, эскапаторы, канатные дороги, фуникулеры, лифты, траволаторы, подъемники для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью) на объектах социальной инфраструктуры, государственный контроль и надзор за которыми осуществляются местными исполнительными органами;

7) Производственный контроль – мероприятия на опасном производственном объекте, направленные на обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности, осуществляемые должностными лицами службы производственного контроля;

8) Промышленная безопасность – состояние защищенности физических и юридических лиц, окружающей среды от вредного воздействия опасных производственных факторов;

9) Аттестат на право проведения работ в области промышленной безопасности – документ, выдаваемый уполномоченным органом в области промышленной безопасности, удостоверяющий право юридического лица выполнять работы в области промышленной безопасности;

10) Аттестация юридических лиц на право проведения работ в области промышленной безопасности – официальное признание уполномоченным органом в области промышленной безопасности правомочий юридического лица выполнять работы в области промышленной безопасности;

11) Профессиональная аварийно-спасательная служба в области промышленной безопасности – аварийно-спасательная служба, предназначенная для проведения горноспасательных, газоспасательных, противофонтанных работ на опасных производственных объектах;

12) Профессиональная объектовая аварийно-спасательная служба в области промышленной безопасности – аварийно-спасательная служба, являющаяся структурным подразделением организации, имеющей опасные производственные объекты;

13) Уполномоченный орган в области промышленной безопасности – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию, разработку и реализацию государственной политики в области промышленной безопасности;

14) Ведомство уполномоченного органа в области промышленной безопасности – ведомство центрального исполнительного органа, осуществляющее реализацию государственной политики и контрольные, надзорные функции в области промышленной безопасности;

15) Требования промышленной безопасности – специальные условия технического и (или) социального характера, установленные законодательством Республики Казахстан в целях обеспечения промышленной безопасности;

16) Технический руководитель – специалист, осуществляющий руководство технологическим процессом;

17) Технические устройства – машины, оборудование и иные конструкции.

1.3. Государственное регулирование в сфере гражданской защиты.

Компетенция Правительства Республики Казахстан в сфере гражданской защиты

Правительство Республики Казахстан:

1) разрабатывает основные направления государственной политики в сфере гражданской защиты, в областях промышленной безопасности и государственного материального резерва стратегические и тактические меры по ее осуществлению;

2) создает государственный резерв;

3) осуществляет общее руководство и определяет единую политику развития государственного резерва;

4) выделяет средства из резерва Правительства Республики Казахстан на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и их последствий на территории Республики Казахстан, а также на оказание гуманитарной помощи другим государствам;

5) утверждает номенклатуру и объем хранения материальных ценностей государственного резерва;

6) утверждает правила оперирования материальными ценностями государственного резерва;

7) утверждает правила списания, уничтожения, утилизации материальных ценностей государственного резерва и реализации утилизированных товаров;

8) утверждает перечень республиканских служб гражданской защиты;

9) утверждает правила создания и использования объектов гражданской обороны;

10) утверждает правила возмещения затрат пунктам хранения материальных ценностей государственного резерва, а также возмещения затрат за материальные ценности государственного резерва, использованные для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий,

оказания регулирующего воздействия на рынок, помощи беженцам и гуманитарной помощи;

11) утверждает правила выпуска материальных ценностей из государственного резерва в порядке освежения и разбронирования;

12) утверждает правила использования материальных ценностей государственного резерва в период мобилизации, военного положения и в военное время;

13) утверждает правила оказания гуманитарной помощи;

14) утверждает перечень субъектов торговой деятельности – получателей материальных ценностей, объем, цену и размер торговой надбавки в случае использования государственного резерва для оказания регулирующего воздействия на рынок;

15) принимает решения о перемещении в другую местность, перепрофилировании на другой вид аварийно-спасательных и неотложных работ или ликвидации республиканских и территориальных профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований;

16) принимает решения о привлечении профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий за пределами территории Республики Казахстан;

17) принимает решения о выпуске материальных ценностей государственного резерва в порядке разбронирования, за исключением случаев выпуска материальных ценностей для принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, передачи на баланс других государственных органов, утилизации, уничтожения;

18) утверждает правила возмещения вреда (ущерба), причиненного пострадавшим, вследствие чрезвычайных ситуаций природного характера;

19) утверждает планы действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций глобального и регионального масштабов;

20) при необходимости обращается к иностранному государству, международной организации за помощью в ликвидации чрезвычайной ситуации на территории Республики Казахстан;

1.4. Уполномоченный орган в области промышленной безопасности

Уполномоченный орган в области промышленной безопасности осуществляет следующие полномочия:

1) осуществляет государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности;

2) определяет перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также определяет в отношении конкретных нарушений требований конкретный вид меры оперативного реагирования с указанием срока действия данной меры (при необходимости).

В перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, включаются требования, являющиеся предметом

государственного контроля, в соответствии со статьей 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;

3) организует и проводит расследование аварий совместно с заинтересованными государственными органами в пределах своей компетенции;

4) организует и проводит техническое расследование случаев утрат взрывчатых веществ и изделий на их основе совместно с заинтересованными государственными органами в пределах своей компетенции;

5) проводит аттестацию юридических лиц на право проведения работ в области промышленной безопасности;

6) проводит аттестацию профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности;

7) выдает разрешение на применение технологий, применяемых на опасных производственных объектах, опасных технических устройств;

8) выдает разрешение на постоянное применение взрывчатых веществ и изделий на их основе, производство взрывных работ;

9) выдает лицензию на осуществление деятельности по разработке, производству, приобретению, реализации, хранению взрывчатых и пиротехнических (за исключением гражданских) веществ и изделий с их применением;

10) разрабатывает и обеспечивает реализацию основных направлений государственной политики в области промышленной безопасности;

11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Законом РК «О гражданской защите», иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

1.5. Аварийно-спасательные службы и формирования.

Создание аварийно-спасательных служб и формирований

1. Аварийно-спасательные службы и формирования подразделяются на профессиональные и добровольные аварийно-спасательные службы и формирования.

2. Правительством Республики Казахстан создаются службы экстренной медицинской и психологической помощи, пожарно-спасательные, оперативно-спасательные, водно-спасательные, авиационно-спасательные и иные специализированные службы и формирования в сфере гражданской защиты.

3. Руководители организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, вправе создавать профессиональные объектовые аварийно-спасательные службы в области промышленной безопасности.

4. Профессиональные аварийно-спасательные службы и формирования размещаются в специализированном комплексе зданий и сооружений и оснащаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4-1. Профессиональные аварийно-спасательные службы в области промышленной безопасности и профессиональные объектовые аварийно-спасательные службы в области промышленной безопасности размещаются в специализированном комплексе зданий и сооружений, оснащаются специальной

техникой, аппаратурой и оборудованием с учетом специфики выполняемых аварийно-спасательных работ, укомплектовываются спасателями, имеют учебно-тренировочный полигон, пыле-газоаналитическую лабораторию, а также соответствуют требованиям, установленным уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

5. Добровольные аварийно-спасательные службы и формирования создаются физическими, юридическими лицами, а также местными исполнительными органами и оснащаются специальной техникой, оборудованием, снаряжением, экипировкой и инструментами.

1.6. Мероприятия гражданской защиты по предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Общие мероприятия гражданской защиты по предупреждению чрезвычайных ситуаций

1. Мероприятия гражданской защиты по предупреждению чрезвычайных ситуаций проводятся с учетом вероятности их возникновения и возможного ущерба от них.

2. К общим мероприятиям гражданской защиты по предупреждению чрезвычайных ситуаций относятся:

1) организация систем мониторинга, в том числе с использованием средств дистанционного зондирования земли, оповещения гражданской защиты, защиты территорий и объектов от чрезвычайных ситуаций;

2) разработка областных, городов республиканского значения, столицы, районных, городских, районных в городе:

планов по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

паспортов безопасности;

каталогов угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

мероприятий по повышению устойчивости функционирования объектов;

мероприятий по жизнеобеспечению населения при возможных чрезвычайных ситуациях;

3) разработка паспортов акваторий водных объектов;

4) создание и использование чрезвычайных резервов, внесение предложений в соответствующие государственные органы;

5) создание резерва финансовых ресурсов, запасов продовольствия, лекарственных средств, материально-технических средств и временного жилья для населения;

6) информирование и пропаганда знаний в сфере гражданской защиты;

7) планирование застройки территорий с учетом возможных чрезвычайных ситуаций;

8) сейсмостойкое строительство и сейсмоусиление зданий и сооружений в сейсмоопасных регионах;

9) обеспечение готовности органов управления, сил и средств гражданской защиты к ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

10) разработка планов действий и проведение учений, тренировок, занятий по готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;

11) профессиональное обучение граждан в сфере гражданской защиты, подготовка руководящего состава и специалистов органов управления гражданской защиты и обучение населения в сфере гражданской защиты;

12) научные исследования, прогнозирование и оценка опасности возможных чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных или усугубленных воздействиями изменения климата, а также их социально-экономических последствий;

13) выполнение опытно-экспериментальных и научно-исследовательских работ по разработке и внедрению новых методов прогнозирования землетрясений;

14) разработка и реализация мер по предупреждению на опасных производственных объектах вредного воздействия опасных производственных факторов и их последствий;

15) обязательное декларирование промышленной безопасности опасных производственных объектов;

16) иные мероприятия гражданской защиты по предупреждению чрезвычайных ситуаций, предусмотренные Законом РК «О гражданской защите».

3. Уполномоченный орган предоставляет статистическую информацию и иную учетную и отчетную документацию (информацию) об общих мероприятиях гражданской защиты по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с обращением патогенных биологических агентов и функционированием потенциально опасных биологических объектов, уполномоченному органу в области биологической безопасности в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области биологической безопасности.

1.7. Государственный надзор в области промышленной безопасности.

Государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности

1. Государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности направлены на предупреждение вредного воздействия опасных производственных факторов, возникающих при авариях, инцидентах на опасных производственных объектах, объектах социальной инфраструктуры, на персонал и население.

2. Государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности осуществляются за:

1) соблюдением опасными производственными объектами и организациями, эксплуатирующими опасные технические устройства, требований промышленной безопасности;

2) своевременностью проведения обследования, диагностирования производственных зданий, технологических сооружений опасных

производственных объектов, технических освидетельствований опасных технических устройств;

3) готовностью опасных производственных объектов и организаций, эксплуатирующих опасные технические устройства, к проведению работ по ликвидации и локализации аварий и их последствий;

4) безопасной эксплуатацией опасных технических устройств на объектах социальной инфраструктуры;

5) готовностью профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности к выполнению горноспасательных, газоспасательных, противofонтанных работ на опасных производственных объектах;

6) юридическими лицами, аттестованными на право проведения работ в области промышленной безопасности.

Государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности осуществляются в форме профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, проверки и расследования.

Профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, проверка осуществляются в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан. Расследование осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и Законом РК «О гражданской защите».

3. К должностным лицам, осуществляющим государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности, относятся:

1) главный государственный инспектор Республики Казахстан по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности – руководитель структурного подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности;

2) заместитель главного государственного инспектора Республики Казахстан по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности – заместитель руководителя структурного подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности;

3) государственный инспектор Республики Казахстан по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности – должностное лицо структурного подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности;

4) главный государственный инспектор области, города республиканского значения, столицы по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности – руководитель областного, города республиканского значения, столицы территориального подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности;

5) заместитель главного государственного инспектора области, города республиканского значения, столицы по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности – заместитель руководителя областного,

города республиканского значения, столицы территориального подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности;

6) государственный инспектор области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, района в городе по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности – должностное лицо областного, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, района в городе территориального подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности;

7) государственный инспектор городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) по государственному контролю и надзору за безопасной эксплуатацией опасных технических устройств на объектах социальной инфраструктуры и по государственному контролю за безопасной эксплуатацией бытовых баллонов и газопотребляющих систем бытовых, коммунально-бытовых потребителей и на объектах социальной инфраструктуры – должностное лицо городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения) структурных подразделений местных исполнительных органов.

4. В ходе осуществления и (или) по результатам государственного контроля и надзора в области промышленной безопасности в случаях, представляющих угрозу жизни и (или) здоровью людей, государственным инспектором по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности применяются меры оперативного реагирования в виде приостановления либо запрещения деятельности или отдельных видов деятельности индивидуальных предпринимателей, организаций, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов и (или) технических устройств.

5. Основанием для применения мер оперативного реагирования являются нарушения установленных законодательством Республики Казахстан требований, являющихся предметом государственного контроля в соответствии со статьей 143 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

При проведении расследования аварии могут применяться меры оперативного реагирования в случаях нарушения требований, указанных в части первой настоящего пункта.

6. Государственным инспектором по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности при обнаружении нарушений требований, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования, оформляется акт о приостановлении либо запрещении деятельности или отдельных видов деятельности в области промышленной безопасности и производится опломбирование опасного производственного объекта и (или) технического устройства.

7. Акт о приостановлении либо запрещении деятельности или отдельных видов деятельности в области промышленной безопасности оформляется и вручается индивидуальному предпринимателю, организации, связанным с эксплуатацией опасных производственных объектов и (или) технических

устройств, в соответствии со статьей 153 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

8. В случае отказа в принятии акта о приостановлении либо запрещении деятельности или отдельных видов деятельности в области промышленной безопасности при его вручении нарочно в него вносится соответствующая запись о непринятии акта. Акт о приостановлении либо запрещении деятельности или отдельных видов деятельности в области промышленной безопасности направляется по юридическому адресу, месту нахождения или фактическому адресу индивидуального предпринимателя, организации, связанных с эксплуатацией опасных производственных объектов и (или) технических устройств, письмом с уведомлением о его вручении.

9. Отказ от получения акта о приостановлении либо запрещении деятельности или отдельных видов деятельности в области промышленной безопасности не является основанием для его неисполнения.

10. Выявленные в ходе осуществления и (или) по результатам государственного контроля нарушения требований, являющиеся основанием для применения мер оперативного реагирования, отражаются в акте о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, проверки, расследования, а также в предписании об устранении выявленных нарушений требований промышленной безопасности.

11. Индивидуальный предприниматель, организация, связанные с эксплуатацией опасных производственных объектов и (или) технических устройств, обязаны устранить выявленные нарушения требований, являющиеся основанием для применения мер оперативного реагирования, в сроки, указанные в предписании об устранении выявленных нарушений требований промышленной безопасности.

12. По истечении сроков устранения нарушений требований, выявленных по результатам профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, проверки, расследования, проводится внеплановая проверка по контролю устранения выявленных нарушений, явившихся основанием для применения мер оперативного реагирования.

Действие акта о приостановлении деятельности или отдельных видов деятельности в области промышленной безопасности прекращается в случае подтверждения государственным инспектором по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности устранения выявленных нарушений, явившихся основанием для применения мер оперативного реагирования, на основании акта о результатах внеплановой проверки согласно подпункту 2-1) пункта 5 статьи 144 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

13. В случае неустранения выявленных нарушений требований, явившихся основанием для применения мер оперативного реагирования, по результатам внеплановой проверки принимаются меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности в порядке, установленном законами Республики Казахстан, а также государственным инспектором по государственному

контролю и надзору в области промышленной безопасности выносятся акты в соответствии с пунктами 6 и 10.

14. До истечения сроков, предусмотренных предписанием об устранении выявленных нарушений требований промышленной безопасности, индивидуальный предприниматель, организация, связанные с эксплуатацией опасных производственных объектов и (или) технических устройств, обязаны предоставить информацию об устранении выявленных нарушений требований с приложением материалов, доказывающих факт устранения нарушения.

В случае предоставления информации, предусмотренной частью первой настоящего пункта, проводится внеплановая проверка в соответствии с частью второй пункта 12.

15. Индивидуальный предприниматель, организация, связанные с эксплуатацией опасных производственных объектов и (или) технических устройств, в случае несогласия с результатами государственного контроля, повлекшими применение мер оперативного реагирования, могут подать жалобу о признании акта о приостановлении либо запрещении деятельности или отдельных видов деятельности в области промышленной безопасности недействительным и его отмене.

Жалоба подается в вышестоящий государственный орган в порядке, предусмотренном главой 29 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, либо в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Подача жалобы не приостанавливает исполнение акта о приостановлении либо запрещении деятельности или отдельных видов деятельности в области промышленной безопасности.

16. Основаниями для признания недействительным акта о приостановлении либо запрещении деятельности или отдельных видов деятельности в области промышленной безопасности и его отмены являются:

- 1) отсутствие оснований для применения мер оперативного реагирования;
- 2) применение мер оперативного реагирования по основанию, не соответствующему данной мере;
- 3) применение государственным инспектором по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности мер оперативного реагирования по вопросам, не входящим в его компетенцию.

17. Информация о применении мер оперативного реагирования направляется в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, в порядке, определенном Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.

1.8. Производственный контроль в области промышленной безопасности.

1. Производственный контроль в области промышленной безопасности осуществляется в организациях, эксплуатирующих опасные производственные

объекты, должностными лицами службы производственного контроля в целях максимально возможного снижения риска вредного воздействия опасных производственных факторов на работников, население, попадающее в расчетную зону распространения чрезвычайной ситуации, окружающую среду.

2. Задачами производственного контроля в области промышленной безопасности являются:

- 1) обеспечение выполнения требований промышленной безопасности;
- 2) проведение мониторинга промышленной безопасности;
- 3) анализ и разработка мер, направленных на обеспечение промышленной безопасности;
- 4) выявление обстоятельств и причин нарушений, влияющих на обеспечение безопасности производства работ;
- 5) координация работ, направленных на предупреждение поражающего воздействия опасных производственных факторов на объекты, людей, окружающую среду.

3. Производственный контроль в области промышленной безопасности осуществляется на основе нормативного акта о производственном контроле в области промышленной безопасности, утверждаемого приказом руководителя организации.

Нормативный акт организации должен содержать права и обязанности должностных лиц организации, осуществляющих производственный контроль в области промышленной безопасности.

4. Должностные лица службы производственного контроля в области промышленной безопасности обязаны:

- 1) разрабатывать план работ по осуществлению производственного контроля в подразделениях организации;
- 2) осуществлять производственный контроль за соблюдением работниками требований промышленной безопасности;
- 3) организовывать и проводить проверки обеспечения промышленной безопасности;
- 4) организовывать разработку планов мероприятий по обеспечению промышленной безопасности и ликвидации аварий;
- 5) организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной безопасности;
- 6) доводить до сведения работников информацию об изменении требований промышленной безопасности;
- 7) вносить руководителю организации предложения о (об):
 - проведении мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, об устранении нарушений требований промышленной безопасности;
 - приостановлении работ, осуществляемых с нарушениями требований промышленной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью работников, или которые могут привести к поражающему воздействию опасных производственных факторов на объекты, людей, окружающую среду;

отстранении от работы лиц, не прошедших своевременно подготовку, переподготовку по вопросам промышленной безопасности;

8) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан в области промышленной безопасности.

5. Должностные лица службы производственного контроля в области промышленной безопасности имеют право:

1) получать документы и материалы, необходимые для оценки состояния промышленной безопасности в организациях, имеющих опасные производственные объекты, и (или) иных организациях, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах;

2) свободного доступа на опасный производственный объект в любое время суток.

2. Нормативно-техническое регулирование в области промышленной безопасности

2.1. Законодательство о техническом регулировании.

Закон Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 396-VI ЗРК “О техническом регулировании”.

Закон устанавливает основополагающие принципы технического регулирования, возникающие при установлении, исполнении требований к продукции, связанным с ней процессам, оказанию услуг, а также определяет правовые основы функционирования государственной системы технического регулирования.

2.2. Техническое регулирование – правовое регулирование отношений в области установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции или к продукции и связанным с ней процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области оценки соответствия;

2.3. Объекты технического регулирования.

Объектами технического регулирования являются:

продукция, за исключением продукции гражданской авиации, продукции, используемой в целях защиты сведений, составляющих государственную тайну (государственные секреты) или относящихся к охраняемой в соответствии с законами Республики Казахстан информации ограниченного доступа, продукции, сведения о которой составляют государственную тайну (государственные секреты), продукции, для которой устанавливаются требования, связанные с обеспечением безопасности в области использования атомной энергии, продукции, бывшей в употреблении, ветеринарных препаратов, лекарственных средств, медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники), продукции с научным содержанием мелкосерийного и опытно-промышленного производства;

связанные с требованиями к продукции процессы проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;

услуги в части добровольной сертификации, за исключением услуг в области ветеринарии, защиты и карантина растений, государственных, медицинских, образовательных, финансовых, банковских и других услуг, регулирование которых установлено иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

2.4. Понятие технического регламента.

Технический регламент – нормативный правовой акт, устанавливающий требования к продукции или к продукции и связанным с ней процессам ее жизненного цикла, разрабатываемый и применяемый в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования или международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан;

3. Ответственность за нарушение требований законодательства в области промышленной безопасности

3.1. Меры ответственности за нарушение требований законодательства в области промышленной безопасности, установленных Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Статья 298. Нарушение правил по безопасному ведению работ (Кодекс Республики Казахстан от 5 июля 2014 года № 235-V ЗРК Об административных правонарушениях)

1. Нарушение установленных требований по безопасному ведению работ в отраслях промышленности, горных и строительных работ либо на объектах, поднадзорных уполномоченному органу в области промышленной безопасности и другим государственным органам контроля и надзора, если это не повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, –

влечет штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей.

2. Нарушение требований промышленной безопасности при разработке проектов строительства, реконструкции, модернизации, ликвидации опасных производственных объектов –

влечет штраф на физических лиц в размере двадцати, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере сорока пяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере семидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей.

3. Соккрытие факта аварии, инцидента на опасном производственном объекте

— влечет штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей.

4. Действие (бездействие), предусмотренное частью третьей настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влечет штраф на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере двухсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырехсот месячных расчетных показателей.

Статья 299. Нарушение законодательства Республики Казахстан при проведении аттестуемых видов работ в области промышленной безопасности и безопасности плотин, эксплуатации подпорных гидротехнических сооружений

1. Нарушение законодательства Республики Казахстан при проведении аттестуемых видов работ в области промышленной безопасности и безопасности плотин, совершенное в виде:

1) выдачи экспертных заключений, в том числе в области взрывных работ, содержащих неполную и (или) недостоверную информацию о соответствии (несоответствии) объекта экспертизы по результатам проведенных экспертиз в области промышленной безопасности;

2) несоответствия подготовки, переподготовки специалистов, работников опасных производственных объектов требованиям промышленной безопасности;

3) проведения технического обслуживания газопотребляющих систем, не обеспечивающего их исправное состояние;

4) выдачи экспертных заключений, разработки деклараций безопасности плотин, содержащих неполную и (или) недостоверную информацию о их соответствии (несоответствии) требованиям, установленным водным законодательством Республики Казахстан, –

влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере десяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере двадцати, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей, с приостановлением действия аттестата либо без такового.

2. Действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, а равно неустранение нарушений, предусмотренных частью первой настоящей статьи, –

влекут штраф на субъектов малого предпринимательства в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных показателей, с лишением аттестата.

4. Обеспечение требований промышленной безопасности

4.1. Порядок подготовки, переподготовки и сдачи экзаменов технических руководителей, специалистов, работников опасных производственных объектов и иных организаций по вопросам промышленной безопасности (статья 79 ЗРК «О гражданской защите»)

Подготовке подлежат технические руководители, специалисты и работники, участвующие в технологическом процессе опасного производственного объекта, эксплуатирующие, выполняющие техническое обслуживание, техническое освидетельствование, монтаж и ремонт опасных производственных объектов, поступающее на работу на опасные производственные объекты, а также аттестованных, проектных организаций и иных организаций, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах:

1) работники, выполняющие работы на опасных производственных объектах, – ежегодно с предварительным обучением по программе продолжительностью не менее десяти часов;

2) технические руководители, специалисты и инженерно-технические работники – один раз в три года с предварительным обучением по программе продолжительностью не менее сорока часов.

Лица, указанные в подпункте 2) части первой настоящего пункта, могут осуществлять обучение самостоятельно по типовой программе, утверждаемой уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

4.1.1. Нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы подготовки, переподготовки и сдачи экзаменов в области промышленной безопасности.

Правила подготовки, переподготовки и проверки знаний специалистов, работников в области промышленной безопасности. Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № 332.

Правила подготовки, переподготовки и проверки знаний специалистов, работников в области промышленной безопасности разработаны в соответствии с подпунктом 104) пункта 16 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2020 года № 701 и устанавливают порядок подготовки, переподготовки и проверки знаний специалистов, работников в области промышленной безопасности.

4.1.2. Обучение и сдача экзамена технических руководителей, специалистов, работников иных организаций.

Обучение и проверка знаний (экзамены) специалистов, работников опасных производственных объектов, а также аттестованных, проектных организаций и иных организаций, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах, производятся в учебном центре опасного производственного объекта

или учебной организации при наличии у них аттестата, предоставляющего право на подготовку, переподготовку специалистов, работников в области промышленной безопасности.

4.1.3. Требования к организациям, осуществляющим подготовку, переподготовку в области промышленной безопасности.

Организации, аттестованные на право подготовки, переподготовки специалистов, работников в области промышленной безопасности, для проведения обучения разрабатывают учебный план и программы обучения работников требованиям промышленной безопасности, которые утверждаются их руководителем.

4.1.4. Организация и проведение сдачи экзаменов в аттестованных организациях на право проведения подготовки, переподготовки специалистов, работников в области промышленной безопасности.

Обучение и проверка знаний (экзамены) специалистов, работников опасных производственных объектов, а также аттестованных, проектных организаций и иных организаций, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах, производятся в учебном центре опасного производственного объекта или учебной организации при наличии у них аттестата, предоставляющего право на подготовку, переподготовку специалистов, работников в области промышленной безопасности.

Руководители и члены постоянно действующих экзаменационных комиссий иных юридических лиц сдают экзамены один раз в три года комиссии учебной организации или учебного центра опасного производственного объекта по окончании курса обучения с соблюдением принципа независимости.

4.1.5. Оформление результатов сдачи экзаменов по вопросам промышленной безопасности.

Результаты проверки знаний оформляются протоколами. Протоколы проверки знаний сохраняются до очередной проверки знаний.

4.2. Порядок расследования причин аварий и несчастных случаев на опасных производственных объектах

1. Для расследования аварии уполномоченный орган в области промышленной безопасности или его территориальное подразделение создает комиссию во главе с его представителем.

В состав комиссии, проводящей расследование аварии, включаются представители:

- местного исполнительного органа;
- организации, эксплуатирующей опасный производственный объект;
- профессиональной аварийно-спасательной службы в области промышленной безопасности или профессиональной объектовой аварийно-спасательной службы в области промышленной безопасности.

Кандидатуры для включения в состав комиссии предлагаются в срок не позднее двадцати четырех часов с момента получения информации о возникновении аварии в территориальное подразделение уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

1-1. Уполномоченный орган в области промышленной безопасности или его территориальное подразделение уведомляют о расследовании аварии государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, по месту нахождения субъекта (объекта) контроля и надзора в течение следующего рабочего дня после начала работы комиссии.

2. Расследование аварии на опасном производственном объекте с групповым несчастным случаем, при котором погибло более пяти человек, проводится государственной комиссией, создаваемой Правительством Республики Казахстан.

Правительство Республики Казахстан вправе создавать государственную комиссию по расследованию аварии на опасном производственном объекте и по иным основаниям.

3. Расследование инцидентов проводится комиссией организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, возглавляемой ее техническим руководителем.

В состав комиссии по расследованию инцидентов включаются представители организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, а также иные лица по решению ее руководителя.

4.3. Постановка на учет и снятие с учета опасных технических устройств

4.3.1. Постановка на учет и снятие с учета опасных технических устройств и опасных производственных объектов

1. Для постановки на учет, снятия с учета опасных производственных объектов руководитель организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты, подает заявление в территориальное подразделение уполномоченного органа в области промышленной безопасности с приложением информации по идентификации опасных производственных объектов.

Для постановки на учет, снятия с учета опасного технического устройства руководитель организации, эксплуатирующей опасное техническое устройство:

на промышленных объектах, подает заявление в территориальное подразделение уполномоченного органа в области промышленной безопасности;

на объектах социальной инфраструктуры, подает заявление в местный исполнительный орган, осуществляющий государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности.

2. В заявлении указывается основание идентификации опасного технического устройства для постановки или снятия с учета.

3. При постановке на учет, снятии с учета опасного технического устройства производится соответствующая запись в журнале учета опасных технических

устройств территориального подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности или структурного подразделения местного исполнительного органа, осуществляющего функцию надзора за безопасной эксплуатацией опасных технических устройств на объектах социальной инфраструктуры.

4. Порядок постановки на учет и снятия с учета опасных технических устройств на объектах социальной инфраструктуры определяется уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

4.3.2. Опасные производственные объекты. Опасные технические устройства.

1. К опасным производственным объектам относятся предприятия, производственные подразделения и другие объекты данных предприятий, обладающие признаками, установленными статьей 70 Закона РК «О гражданской защите», и идентифицируемые как таковые в соответствии с правилами идентификации опасных производственных объектов, утвержденными уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

2. К опасным производственным объектам также относятся опасные технические устройства:

1) технические устройства, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия, за исключением тепловых сетей;

2) грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры, лифты, траволаторы, а также подъемники для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью);

3) паровые и водогрейные котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля и (или) при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия (организации теплоснабжения), сосуды, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля, грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги, фуникулеры, лифты, траволаторы, а также подъемники для лиц с ограниченными возможностями (лиц с инвалидностью) на объектах социальной инфраструктуры;

4) установки для бурения и ремонта скважин с глубиной бурения более двухсот метров, эксплуатируемые на опасных производственных объектах;

5) шахтные подъемные установки и подъемные машины;

6) передвижные склады взрывчатых веществ и изделий на их основе, смесительно-зарядные и доставочно-зарядные машины, мобильные и стационарные установки для изготовления взрывчатых веществ и изделий на их основе.

4.3.3. Признаки опасных производственных объектов.

Признаками опасных производственных объектов являются:

1) производство, использование, переработка, образование, хранение, транспортировка (трубопроводная), уничтожение хотя бы одного из следующих опасных веществ:

источника ионизирующего излучения;

воспламеняющегося вещества – газа, который при нормальном давлении и в смеси с воздухом становится воспламеняющимся и температура кипения которого при нормальном давлении составляет 20 градусов Цельсия или ниже;

взрывчатого вещества – вещества, которое при определенных видах внешнего воздействия способно на быстрое самораспространяющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов;

горючего вещества – жидкости, газа, способных самовозгораться, а также возгораться от источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления;

окисляющего вещества – вещества, поддерживающего горение, вызывающего воспламенение и (или) способствующего воспламенению других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотермической реакции;

токсичного вещества – вещества, способного при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющего следующие характеристики:

средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 до 200 миллиграммов на килограмм веса включительно;

средняя смертельная доза при нанесении на кожу от 50 до 400 миллиграммов на килограмм веса включительно;

средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 до 2 миллиграммов на литр включительно;

высокотоксичного вещества – вещества, способного при воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющего следующие характеристики:

средняя смертельная доза при введении в желудок не более 15 миллиграммов на килограмм веса;

средняя смертельная доза при нанесении на кожу не более 50 миллиграммов на килограмм веса;

средняя смертельная концентрация в воздухе не более 0,5 миллиграмма на литр;

вещества, представляющего опасность для окружающей среды, в том числе характеризующегося в водной среде следующими показателями острой токсичности:

средняя смертельная доза при ингаляционном воздействии на рыбу в течение девяноста шести часов не более 10 миллиграммов на литр;

средняя концентрация яда, вызывающая определенный эффект при воздействии на дафнию в течение сорока восьми часов, не более 10 миллиграммов на литр;

средняя ингибирующая концентрация при воздействии на водоросли в течение семидесяти двух часов не более 10 миллиграммов на литр;

2) производство расплавов черных, цветных, драгоценных металлов и сплавов на основе этих металлов;

3) ведение горных, геологоразведочных, буровых, взрывных работ, работ по добыче полезных ископаемых и переработке минерального сырья, работ в подземных условиях, за исключением геологоразведки общераспространенных полезных ископаемых и горных работ по их добыче без проведения буровзрывных работ.

4.3.4. Идентификация опасных производственных объектов, в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Правила идентификации опасных производственных объектов. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 353.

Правила идентификации опасных производственных объектов разработаны в соответствии с подпунктом 112) пункта 16 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2020 года № 701 и определяют порядок идентификации опасных производственных объектов организациями, имеющими опасные производственные объекты и (или) привлекаемыми к работам на них (далее - организации).

К опасным производственным объектам организаций относятся предприятия, производственные подразделения и другие объекты данных предприятий, идентифицируемые по признакам, определенным статьей 70 Закона Республики Казахстан "О гражданской защите" (далее – Закон), а также объекты отраслей промышленности и видов деятельности, идентифицируемые как опасные производственные объекты, согласно приложению 1 к Правилам идентификации опасных производственных объектов.

Опасные технические устройства, отнесенные к опасным производственным объектам в соответствии с пунктом 2 статьи 71 Закона, идентифицируются по параметрам и техническим характеристикам, указанным в паспорте опасного технического устройства.

Идентификация опасных производственных объектов осуществляется организацией самостоятельно.

4.4. Обязательное декларирование промышленной безопасности опасного производственного объекта

1. Обязательному декларированию промышленной безопасности подлежат опасные производственные объекты, соответствующие критериям отнесения опасных производственных объектов к декларируемым, утвержденным уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

2. Декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта (далее – декларация) разрабатывается для проектируемых и действующих опасных производственных объектов.

3. Разработка декларации осуществляется организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, самостоятельно.

4. Декларация утверждается руководителем организации, эксплуатирующей опасный производственный объект.

Руководитель организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, несет ответственность за своевременность представления, полноту и достоверность сведений, содержащихся в декларации, установленную законами Республики Казахстан.

5. Рассмотрение документов для присвоения регистрационного шифра декларации осуществляется уполномоченным органом в области промышленной безопасности.

Уполномоченный орган в области промышленной безопасности, рассмотрев представленные документы, принимает решение о регистрации декларации либо представляет мотивированный отказ.

Декларация, зарегистрированная уполномоченным органом в области промышленной безопасности, хранится в уполномоченном органе в области промышленной безопасности в форме электронного документа.

6. Эксплуатация опасного производственного объекта без декларации, зарегистрированной уполномоченным органом в области промышленной безопасности, запрещается.

7. Сведения об опасных производственных объектах, по которым зарегистрированы декларации промышленной безопасности, размещаются на интернет-ресурсе уполномоченного органа в области промышленной безопасности.

8. В случае изменения условий, влияющих на обеспечение промышленной безопасности, включая случаи модернизации или перепрофилирования опасного производственного объекта, декларация подлежит изменению.

При внесении изменений в декларацию она подлежит повторной регистрации в срок не позднее трех месяцев после внесения изменений.

4.5. Производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности

1. Производственный контроль в области промышленной безопасности осуществляется в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты, должностными лицами службы производственного контроля в целях максимально возможного снижения риска вредного воздействия опасных производственных факторов на работников, население, попадающее в расчетную зону распространения чрезвычайной ситуации, окружающую среду.

2. Задачами производственного контроля в области промышленной безопасности являются:

- 1) обеспечение выполнения требований промышленной безопасности;
- 2) проведение мониторинга промышленной безопасности;
- 3) анализ и разработка мер, направленных на обеспечение промышленной безопасности;

4) выявление обстоятельств и причин нарушений, влияющих на обеспечение безопасности производства работ;

5) координация работ, направленных на предупреждение поражающего воздействия опасных производственных факторов на объекты, людей, окружающую среду.

3. Производственный контроль в области промышленной безопасности осуществляется на основе нормативного акта о производственном контроле в области промышленной безопасности, утверждаемого приказом руководителя организации.

Нормативный акт организации должен содержать права и обязанности должностных лиц организации, осуществляющих производственный контроль в области промышленной безопасности.

4. Должностные лица службы производственного контроля в области промышленной безопасности обязаны:

1) разрабатывать план работ по осуществлению производственного контроля в подразделениях организации;

2) осуществлять производственный контроль за соблюдением работниками требований промышленной безопасности;

3) организовывать и проводить проверки обеспечения промышленной безопасности;

4) организовывать разработку планов мероприятий по обеспечению промышленной безопасности и ликвидации аварий;

5) организовывать работу по подготовке проведения экспертизы промышленной безопасности;

6) доводить до сведения работников информацию об изменении требований промышленной безопасности;

7) вносить руководителю организации предложения о (об):
проведении мероприятий по обеспечению промышленной безопасности, об устранении нарушений требований промышленной безопасности;

приостановлении работ, осуществляемых с нарушениями требований промышленной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью работников, или которые могут привести к поражающему воздействию опасных производственных факторов на объекты, людей, окружающую среду;

отстранении от работы лиц, не прошедших своевременно подготовку, переподготовку по вопросам промышленной безопасности;

8) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Республики Казахстан в области промышленной безопасности.

5. Должностные лица службы производственного контроля в области промышленной безопасности имеют право:

1) получать документы и материалы, необходимые для оценки состояния промышленной безопасности в организациях, имеющих опасные производственные объекты, и (или) иных организациях, привлекаемых для работы на опасных производственных объектах;

2) свободного доступа на опасный производственный объект в любое время суток.

4.6. Экспертиза промышленной безопасности

1. Экспертизе промышленной безопасности подлежат:

1) опасные технические устройства, указанные в пункте 2 статьи 71 ЗРК “О гражданской защите”;

2) технологии, технические устройства, материалы, применяемые на опасных производственных объектах, за исключением строительных материалов, применяемых на опасных производственных объектах;

3) проектные документы, подлежащие экспертизе в области промышленной безопасности в соответствии с Кодексом Республики Казахстан "О недрах и недропользовании".

2. Экспертизу промышленной безопасности проводят аттестованные организации, независимые от организации – заявителя, за счет средств организации – заявителя.

3. Результатом проведения экспертизы промышленной безопасности является экспертное заключение.

4.7. Обязанности организации в обеспечение промышленной безопасности

1) соблюдать требования, установленные законодательством Республики Казахстан в сфере гражданской защиты, а также выполнять предписания по устранению нарушений, выданные государственными инспекторами;

2) разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению промышленной безопасности;

3) оказывать содействие при тушении пожаров, ликвидации аварий, установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, допустивших нарушения требований пожарной и промышленной безопасности, возникновение пожаров и аварий, обеспечивать доступ подразделениям сил гражданской защиты при осуществлении ими служебных обязанностей на территории организаций в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

4) представлять по запросам уполномоченных органов в сфере гражданской защиты и промышленной безопасности и их государственных инспекторов сведения и документы о состоянии пожарной и промышленной безопасности, в том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также происшедших на их территориях пожарах, авариях, инцидентах и их последствиях;

5) предоставлять в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, информацию, оповещать работников и население об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

6) в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, обеспечивать возмещение вреда (ущерба), причиненного вследствие

чрезвычайных ситуаций работникам и другим гражданам, проводить после ликвидации чрезвычайных ситуаций мероприятия по оздоровлению окружающей среды, восстановлению хозяйственной деятельности физических и юридических лиц;

7) планировать и осуществлять мероприятия по защите работников и объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций.

Организации, имеющие опасные производственные объекты и (или) привлекаемые к работам на них, в дополнение к пункту 2 обязаны:

1) применять технологии, опасные технические устройства, взрывчатые вещества и изделия на их основе, допущенные к применению на территории Республики Казахстан;

2) организовывать и осуществлять производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

3) проводить обследование и диагностирование производственных зданий, технологических сооружений;

4) проводить технические освидетельствования технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, а также указанных в пункте 2 статьи 71 ЗРК “О гражданской защите”;

5) проводить экспертизу технических устройств, отработавших нормативный срок службы, для определения возможного срока их дальнейшей безопасной эксплуатации;

6) допускать к работе на опасных производственных объектах должностных лиц и работников, соответствующих установленным требованиям промышленной безопасности;

7) принимать меры по предотвращению проникновения на опасные производственные объекты посторонних лиц;

8) проводить анализ причин возникновения аварий, инцидентов, случаев утрат взрывчатых веществ и изделий на их основе, осуществлять мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию вредного воздействия опасных производственных факторов и их последствий;

9) немедленно информировать о произошедшей аварии работников, профессиональную аварийно-спасательную службу в области промышленной безопасности, территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа и территориальное подразделение уполномоченного органа в области промышленной безопасности, местные исполнительные органы, а при возникновении опасных производственных факторов – население, попадающее в расчетную зону чрезвычайной ситуации;

10) вести учет аварий, инцидентов, случаев утрат взрывчатых веществ и изделий на их основе на опасных производственных объектах;

11) предусматривать затраты на обеспечение промышленной безопасности при разработке планов финансово-экономической деятельности опасного производственного объекта;

12) предоставлять в территориальные подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности информацию о травматизме и инцидентах;

12-1) предоставлять в территориальные подразделения уполномоченного органа в области промышленной безопасности информацию по учету (приходу, расходу, выдаче и возврату) взрывчатых веществ и изделий на их основе, применяемых при производстве взрывных работ на опасных производственных объектах;

13) обеспечивать государственного инспектора при нахождении на опасном производственном объекте средствами индивидуальной защиты, приборами безопасности;

14) обеспечивать своевременное обновление технических устройств, отработавших свой нормативный срок службы;

15) декларировать промышленную безопасность опасных производственных объектов, определенных Законом РК «О гражданской защите»;

16) обеспечивать укомплектованность штата работников опасного производственного объекта в соответствии с требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан;

17) обеспечивать подготовку, переподготовку и проверку знаний специалистов, работников в области промышленной безопасности;

18) заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами в области промышленной безопасности договоры на проведение профилактических и горноспасательных, газоспасательных, противофонтанных работ на опасных производственных объектах либо создавать профессиональные объектовые аварийно-спасательные службы в области промышленной безопасности;

19) осуществлять постановку на учет, снятие с учета опасных производственных объектов;

20) согласовывать проектную документацию на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта в соответствии с Законом РК «О гражданской защите» и законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

21) при вводе в эксплуатацию опасного производственного объекта проводить приемочные испытания, технические освидетельствования с участием государственного инспектора;

22) поддерживать в готовности профессиональные объектовые аварийно-спасательные службы в области промышленной безопасности с обеспечением комплектации, необходимой техникой, оборудованием, средствами страховки и индивидуальной защиты для проведения аварийно-спасательных работ;

23) планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации возможных аварий и их последствий на опасных производственных объектах;

24) иметь резервы материальных и финансовых ресурсов на проведение работ в соответствии с планом ликвидации аварий;

25) создавать системы мониторинга, связи и поддержки действий в случае возникновения аварии, инцидента на опасных производственных объектах и обеспечивать их устойчивое функционирование;

26) осуществлять обучение работников действиям в случае аварии, инцидента на опасных производственных объектах;

27) создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения.

5. Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 342. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 февраля 2015 года № 10256.

Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 94-5) пункта 16 Положения о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 октября 2020 года № 701 и определяют порядок обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций при проектировании, строительстве, эксплуатации, расширении, реконструкции, техническом перевооружении, консервации и ликвидации.

5.1. Порядок обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслях

Основные положения

1) Для всех действующих и вновь вводимых в эксплуатацию производств разрабатываются и утверждаются технологические регламенты.

2) В технологических регламентах должны быть разработаны условия безопасного пуска нефтеперерабатывающих производств при отрицательных температурах наружного воздуха.

3) Технологическое оборудование, средства контроля, управления, сигнализации, связи и ПАЗ должны подвергаться внешнему осмотру со следующей периодичностью:

технологическое оборудование, трубопроводная арматура, электрооборудование, средства защиты, технологические трубопроводы - перед началом каждой смены и в течение смены не реже чем через каждые 2 часа;

средства контроля, управления, исполнительные механизмы, средства противоаварийной защиты, сигнализации и связи - не реже одного раза в сутки;
вентиляционные системы - перед началом каждой смены;
средства пожаротушения, включая автоматические системы, - не реже одного раза в месяц.

Результаты осмотров должны заноситься в журнал приема и сдачи смен.

4) Для каждого взрывопожароопасного объекта должен быть разработан план ликвидации аварий (далее - ПЛА), в котором, с учетом специфических условий объекта, предусматриваются мероприятия по спасению людей, действия руководителей и работников.

5) Сбросы газов от предохранительных клапанов, установленных на сосудах и аппаратах с взрывоопасными и вредными веществами, должны направляться в факельные системы.

6) Сброс нейтральных газов и паров из технологической аппаратуры в атмосферу следует отводить в безопасное место.

7) Высота выхлопного стояка (свеча) должна быть не менее чем на 5 метров выше самой высокой точки (здания или обслуживающей площадки наружной аппаратуры в радиусе 15 метров от выхлопного стояка). Минимальная высота свечи должна составлять не менее 6 метров от уровня планировочной отметки площадки.

8) Для обеспечения гидравлической устойчивости работы системы обогревающих спутников, работающих на теплофикационной воде, необходимо устанавливать ограничительные шайбы на каждом спутнике. Диаметры отверстий шайб определяются расчетом.

9) Запорные, отсекающие и предохранительные устройства, устанавливаемые на нагнетательном и всасывающем трубопроводах насоса или компрессора, должны находиться в удобной и доступной для обслуживания зоне.

10) Места расположения предохранительных клапанов должны быть оборудованы площадками, обеспечивающими удобство их обслуживания.

11) Пуск установки должен производиться в строгом соответствии с технологическим регламентом. Основанием для пуска установки является приказ по предприятию, в котором устанавливаются сроки пуска и вывода на режим, а также назначаются лица, ответственные за проведение пусковых работ.

12) На ответственных за пуск лиц возлагается организация и безопасное проведение всех предпусковых мероприятий и вывод установки на режим эксплуатации с обеспечением мер безопасности.

13) Перед пуском установки должна быть проверена работоспособность всех систем энергообеспечения (тепло-, водо-электроснабжение, снабжение инертными газами), систем отопления и вентиляции, а также готовность к работе факельной системы, обслуживающей данную установку.

14) Перед пуском и после остановки оборудования с учетом особенностей процесса должна предусматриваться продувка инертным газом или водяным паром, с обязательным контролем за ее эффективностью путем проведения анализов.

15) Остаточное содержание кислорода после продувки оборудования и трубопроводов перед первоначальным пуском и после ремонта со вскрытием оборудования и трубопроводов должно исключать возможность образования взрывоопасной концентрации применяемых горючих веществ.

16) Содержание горючих веществ в аппарате после продувки инертным газом при подготовке его к ремонту не должно превышать предельно допустимой концентрации в воздухе рабочей зоны.

17) Все операции по приготовлению реагентов, растворов кислот и щелочей должны производиться, как правило, на складах реагентов, быть механизированы, исключать ручной труд, контакт персонала с технологической средой и осуществляться в соответствии с технологическими регламентами.

18) Все работы на складах реагентов, связанные с вредными веществами I и II классов опасности, должны производиться при работающей вентиляции.

19) Проливы продуктов на поверхность пола обрабатываются и удаляются в соответствии с установленными технологическими регламентами.

20) На фланцевых соединениях трубопроводов, транспортирующих, перекачивающих жидкие реагенты I, II и III класса опасности должны быть установлены защитные кожухи.

21) Не допускается налив реагентов в аппараты ручным способом. Для этой цели необходимо предусматривать насос или систему перекачивания инертным газом.

22) Временно неработающие аппараты и трубопроводы перед подачей реагентов должны быть проверены на проходимость и герметичность.

23) Не допускается установка фланцев на трубопроводах с реагентами над местами прохода людей и проезда транспорта.

24) Не допускается слив кислых и щелочных вод в общую канализацию.

25) Легкие горючие газы с содержанием водорода 60 процентов и более допускается сбрасывать с предохранительных клапанов на свечу в безопасное на установке место.

26) Материалы аппаратов, работающих в среде водородсодержащего газа, следует выбирать с учетом влияния водородной коррозии.

5.2. Обеспечения промышленной безопасности в лабораториях в нефтехимической и нефтеперерабатывающей отраслях

1) Лаборатории должны располагаться в отдельно стоящих зданиях.

2) Приточно-вытяжная вентиляция во всех помещениях лаборатории должна включаться перед началом работы и выключаться по окончании рабочего дня. При круглосуточном проведении анализов приточно-вытяжная вентиляция должна работать круглосуточно. Не допускается производить работы при неисправной вентиляции.

3) В помещениях, в которых производится работа с веществами I и II классов опасности, вентиляционная система должна быть индивидуальной, не связанной с вентиляцией других помещений.

4) Все работы с веществами I и II классов опасности необходимо проводить в резиновых перчатках в вытяжных шкафах или в специально оборудованных шкафах (типа "Изотоп"), в боксах, оборудованных вытяжной вентиляцией.

5) Работа в лаборатории производится при наличии не менее двух человек.

6) Светильники, установленные внутри вытяжных шкафов, должны быть во взрывозащищенном исполнении.

7) Выключатели, штепсельные розетки, лабораторные автотрансформаторы необходимо располагать вне вытяжного шкафа.

8) Загромождать вытяжные шкафы, рабочие столы посудой с нефтепродуктами, приборами и лабораторным оборудованием, не связанным с проводимой в данное время работой, не допускается.

9) Не допускается совместное хранение веществ, химическое взаимодействие которых может вызвать пожар или взрыв.

10) В здании лаборатории не допускается хранить запас ЛВЖ газов, превышающий суточную потребность в них. Хранение запаса ЛВЖ разрешается в специальном помещении.

11) Дымящие кислоты, легкоиспаряющиеся реактивы и растворители в количестве, не превышающем суточной потребности, допускается хранить в специально выделенных для этих целей вытяжных шкафах.

12) Вещества, в отношении которых применяются особые условия отпуска, хранения, учета и перевозки (сулема, синильная кислота и ее соли, сероуглерод, метанол), должны храниться в металлическом шкафу под замком и пломбой. Тара для хранения этих веществ должна быть герметичной и иметь этикетки с надписью "Яд" и наименованием веществ.

13) Металлический натрий (калий) следует хранить в посуде под слоем керосина, вдали от воды. Остаток натрия (калия) после работы.

Не допускается бросать в раковины, чистые остатки необходимо помещать в банку с керосином.

14) Жидкий азот и кислород следует доставлять и хранить в лаборатории в металлических сосудах Дьюара. Хранить жидкий азот и кислород в одном помещении с легковоспламеняющимися веществами, жирами и маслами или переносить их совместно не допускается.

15) Не допускается работать с жидким кислородом в помещениях, где имеются горелки, открытые электроприборы, искрящее оборудование и другие источники воспламенения.

16) В помещении лаборатории не допускается производить работы, не связанные непосредственно с выполнением определенного анализа.

17) Перед началом работы с аппаратурой под вакуумом надлежит проверить ее на герметичность.

18) Стекланные сосуды, в которых возможно создание давления или вакуума, защищаются чехлом на случай разрыва сосуда и образования осколков.

19) В случае если пролит сероуглерод, бензин, эфир или другие легковоспламеняющиеся жидкости, а также при появлении резкого запаха газа

необходимо потушить все горелки и немедленно приступить к выявлению и устранению причины появления газа, а разлитые жидкие продукты убрать.

20) Мытье посуды из-под нефтепродуктов, реагентов, селективных растворителей разрешается только в специальном помещении.

21) Сдавать на мойку посуду из-под кислот, щелочей и других химических веществ можно только после полного освобождения и нейтрализации ее соответствующим способом.

22) Выбор метода очистки и мытья посуды определяется характером загрязняющего вещества, его физическими и химическими свойствами.

23) Не допускается использовать для мытья посуды песок, наждачную бумагу.

24) Измельчение едких и вредных веществ I и II классов опасности должно производиться в закрытых ступках в вытяжном шкафу. Работник, производящий эту операцию, обеспечивается защитными очками и резиновыми перчатками.

25) При работе с селективными растворителями (нитробензол, анилин, фурфурол, хлорекс, фенол) необходимо следить, чтобы растворители не попали на тело и одежду.

26) Селективные растворители и нефтепродукты, содержащие их, должны храниться в хорошо закрытой посуде в специально отведенном для этой цели месте.

Запасы селективных растворителей нужно содержать в специальном закрытом помещении лаборатории. Количество селективных растворителей, необходимое для работы в течение смены, фиксируется в журнале расхода растворителей. Список селективных растворителей утверждается техническим директором (главным инженером) организации.

26) Переносить кислоты надлежит в бутылках, помещенных в корзины. Переноску осуществляют два человека.

27) При разбавлении серной кислоты водой кислоту следует медленно наливать в воду. Наливать воду в кислоту не допускается.

28) Все отработанные химические реактивы и вредные вещества необходимо сливать в специально предназначенные для этого маркированные емкости. Не допускается слив указанных продуктов в раковины. В конце рабочего дня или смены все отходы из помещений лабораторий должны быть удалены.

29) При работе с баллонами необходимо руководствоваться требованиями нормативных документов к сосудам, работающим под давлением.

30) Газ из баллонов в помещение лаборатории подается по газопроводу, имеющему на рабочем месте запорное устройство. Баллоны располагают у наружной стены здания лаборатории под навесом, защищающим их от атмосферных осадков и инсоляции, и устанавливают сетчатое ограждение.

31) Производить на месте какой-либо ремонт арматуры баллонов со сжатыми и сжиженными газами не допускается.

32) По окончании работ необходимо:

закрыть газовые и водяные краны и общие вентили ввода газа и воды в лабораторию;
закрыть банки с реактивами и материалами пробками;
выключить освещение, вентиляцию и нагревательные приборы.

6. Перечень основных нормативных документов, регламентирующих требования по безопасному ведению работ

- Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите» № 188-V-ЗРК (с изменениями и дополнениями от 08.06.2024г.);
- Закон Республики Казахстан «О газе и газоснабжении» ЗРК от 09.01.2012 г.532-IV (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.09.2023 г.);
- Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 342. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 февраля 2015 года № 10256 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.02.2024 г.).
- Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 358. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2015 года № 10303 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 22.02.2024 г.);
- Требования по безопасности объектов систем газоснабжения Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 9 октября 2017 года № 673. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 ноября 2017 года № 15986 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.04.2023 г.);
- Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 358. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 февраля 2015 года № 10303 (с изменениями и дополнениями от 14.07.2023г.).
- Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации компрессорных станций. Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 360. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 13 февраля 2015 года № 10251 (с изменениями и дополнениями от 14.07.2023г.).
- СН РК 1.02.03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство».

«Югтехконтроль» ЖШС



ОҚУ ҚҰРАЛЫ

«Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік» курс бойынша



ШЫМКЕНТ - 2025

МАЗМУНЫ

[illegible]

1. Өнеркәсіптік қауіпсіздіктің жалпы мәселелер

1.1. "Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасының заңнамасы

Заңның атауы: "Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасының Заңы.

Қабылдау күні: 2014 жылғы 11 сәуір

Тіркеу нөмірі: № 188 - V ЗРК

Заңның бағыты: Заң азаматтық қорғау жөніндегі іс-шараларды өткізу процесінде туындайтын қоғамдық қатынастарды реттейді және табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлардың және олардың зардаптарының алдын алуға және жоюға, төтенше жағдай аймағындағы халыққа шұғыл медициналық және психологиялық көмек көрсетуге, өрт және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған, сондай-ақ негізгі міндеттерді, ұйымдастыру Қазақстан Республикасының азаматтық қорғанысын құру және оның жұмыс істеу қағидаттары,, Мемлекеттік материалдық резервті сақтау және пайдалану, авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарын ұйымдастыру және олардың қызметі.

Заңда: 9 бөлім, 20 тарау және 109 бап бар

1.2. "Азаматтық қорғау туралы"Қазақстан Республикасының Заңында қолданылатын терминдер мен анықтамалар.

1) *өнеркәсіптік қауіпсіздік-жеке және заңды тұлғалардың, қоршаған ортаның қауіпті өндірістік факторлардың зиянды әсерінен қорғалу жай-күйі;*

2) *Авария-ғимараттардың, құрылыстардың және (немесе) техникалық құрылғылардың қирауы, бақыланбайтын жарылыс және (немесе) қауіпті заттардың шығарылуы;*

3) *Инцидент-қауіпті өндірістік объектіде қолданылатын техникалық құрылғылардың істен шығуы немесе бүлінуі, аварияға әкеп соқпаған технологиялық процесті жүргізу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін параметрлерден ауытқу;*

4) *қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясы-қауіпті өндірістік объектінің қауіптілігінің сипаты мен ауқымы, қауіпті өндірістік объектіні пайдалануға беру, оның жұмыс істеуі және пайдаланудан шығару кезеңдерінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету және халықты қауіпті өндірістік факторлардың зиянды әсерінен қорғау жөніндегі іс-шаралар көрсетілген құжат;*

5) *Қауіпті өндірістік фактор-қауіпті өндірістік объектілерде және әлеуметтік инфрақұрылым объектілерінде авариялар, инциденттер кезінде туындайтын, жеке және заңды тұлғаларға, қоршаған ортаға зиян (залал) келтіретін физикалық құбылыс;*

6) *қауіпті техникалық құрылғылар: 0,07 мегапаскальдан астам қысыммен немесе судың 115 градустан жоғары қызу температурасында жұмыс істейтін техникалық құрылғылар, жүк көтергіш механизмдер, эскалаторлар,*

фуникулерлер, лифттер, траволаторлар, мүмкіндігі шектеулі адамдарға (мүгедек адамдарға) арналған көтергіштер, сондай-ақ бұрғылау тереңдігі екі жүз метрден асатын ұңғымаларды бұрғылауға және жөндеуге арналған қондырғылар, шахталық көтергіш қондырғылар және көтергіш машиналар, жарылғыш заттар мен олардың негізіндегі бұйымдардың жылжымалы қоймалары, араластырғыш-зарядтау және жеткізу-зарядтау машиналары, қауіпті өндірістік объектілерде пайдаланылатын, мемлекеттік бақылау мен қадағалауды өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган жүзеге асыратын жарылғыш заттар мен олардың негізіндегі бұйымдарды дайындауға арналған ұтқыр және стационарлық қондырғылар;

0,07 мегапаскальдан астам қысыммен және (немесе) 115 градус Цельсийден асатын судың қыздыру температурасында жұмыс істейтін бу және су жылыту қазандықтары (жылумен жабдықтау ұйымдары), 0,07 мегапаскальдан асатын қысыммен жұмыс істейтін ыдыстар, жүк көтергіш механизмдер, эскалаторлар, аспалы жолдар, фуникулерлер, лифттер, траволаторлар, мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған көтергіштер (жылумен жабдықтау ұйымдары) мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жергілікті атқарушы органдар жүзеге асыратын әлеуметтік инфрақұрылым объектілерінде;

7) өндірістік бақылау-өндірістік бақылау қызметінің лауазымды адамдары жүзеге асыратын, қауіпті өндірістік объектідегі өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге бағытталған іс-шаралар;

8) өнеркәсіптік қауіпсіздік-жеке және заңды тұлғалардың, қоршаған ортаның қауіпті өндірістік факторлардың зиянды әсерінен қорғалу жай-күйі;

9) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына арналған Аттестат-өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган беретін, заңды тұлғаның өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды орындау құқығын куәландыратын құжат;

10) заңды тұлғаларды өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестаттау-өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның заңды тұлғаның өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды орындау құқығын ресми тануы;

11) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметі-қауіпті өндірістік объектілерде тау-кен, газдан құтқару, фонтанға қарсы жұмыстарды жүргізуге арналған авариялық-құтқару қызметі;

12) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби Объектілік авариялық-құтқару қызметі-қауіпті өндірістік объектілері бар ұйымның құрылымдық бөлімшесі болып табылатын авариялық-құтқару қызметі;

13) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган-өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік саясатқа басышылықты және салааралық үйлестіруді, әзірлеуді және іске асыруды жүзеге асыратын орталық атқарушы орган;

14) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның ведомствосы-өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыруды

және бақылау, қадағалау функцияларын жүзеге асыратын орталық атқарушы органның ведомствосы;

15) өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары-өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген техникалық және (немесе) әлеуметтік сипаттағы арнайы шарттар;

16) техникалық басшы-технологиялық процеске басшылықты жүзеге асыратын маман;

17) техникалық құрылғылар-машиналар, Жабдықтар және өзге де конструкциялар.

1.3. Азаматтық қорғау саласындағы мемлекеттік реттеу.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Азаматтық қорғау саласындағы құзыреті Қазақстан Республикасының Үкіметі:

1) Азаматтық қорғау саласындағы, өнеркәсіптік қауіпсіздік және Мемлекеттік материалдық резерв салаларындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын оны жүзеге асыру жөніндегі стратегиялық және тактикалық шараларды әзірлейді;

2) мемлекеттік резервті құрады;

3) жалпы басшылықты жүзеге асырады және Мемлекеттік резервті дамытудың бірыңғай саясатын айқындайды;

4) Қазақстан Республикасының аумағында төтенше жағдайлар мен олардың салдарын жоюға, сондай-ақ басқа мемлекеттерге гуманитарлық көмек көрсетуге Қазақстан Республикасы Үкіметінің резервінен қаражат бөледі;

5) мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын сақтау номенклатурасын және көлемін бекітеді;

6) мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарымен жұмыс істеу қағидаларын бекітеді;

7) мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын есептен шығару, жою, кәдеге жарату және кәдеге жаратылған тауарларды өткізу қағидаларын бекітеді;

8) республикалық азаматтық қорғау қызметтерінің тізбесін бекітеді;

9) азаматтық қорғаныс объектілерін құру және пайдалану қағидаларын бекітеді;

10) мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын сақтау пункттеріне шығындарды өтеу, сондай-ақ төтенше жағдайлар мен олардың зардаптарының алдын алу және оларды жою, нарыққа реттеушілік ықпал ету, босқындарға көмек көрсету және гуманитарлық көмек үшін пайдаланылған мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтары үшін шығындарды өтеу қағидаларын бекітеді;

11) мемлекеттік резервтен материалдық құндылықтарды жаңарту және броньсыздандыру тәртібімен шығару қағидаларын бекітеді;

12) жұмылдыру, соғыс жағдайы кезеңінде және соғыс уақытында мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын пайдалану қағидаларын бекітеді;

13) гуманитарлық көмек көрсету қағидаларын бекітеді;

14) нарыққа реттеушілік ықпал ету үшін мемлекеттік резерв пайдаланылған жағдайда сауда қызметі субъектілерінің – материалдық құндылықтарды алушылардың тізбесін, сауда үстемесінің көлемін, бағасын және мөлшерін бекітеді;

15) басқа жерге көшіру, авариялық-құтқару және кезек күттірмейтін жұмыстардың басқа түріне қайта бейіндеу немесе республикалық және аумақтық кәсіби авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарын жою туралы шешімдер қабылдайды;

16) Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде төтенше жағдайлар мен олардың салдарын жоюға кәсіби авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарын тарту туралы шешімдер қабылдайды;

17) Төтенше жағдайлар мен олардың салдарларының алдын алу және жою жөнінде шаралар қабылдау үшін материалдық құндылықтар шығару, басқа мемлекеттік органдардың теңгеріміне беру, кәдеге жарату, жою жағдайларын қоспағанда, броньсыздандыру тәртібімен мемлекеттік резервтің материалдық құндылықтарын шығару туралы шешімдер қабылдайды;

18) табиғи сипаттағы төтенше жағдайлар салдарынан зардап шеккен адамға келтірілген зиянды (залалды) өтеу қағидаларын бекітеді;

19) жаһандық және өңірлік ауқымдағы төтенше жағдайларды жою жөніндегі іс-қимыл жоспарларын бекітеді;

20) қажет болған жағдайда шет мемлекетке, халықаралық ұйымға Қазақстан Республикасының аумағында төтенше жағдайды жоюға көмек сұрап жүгінеді;

1.4. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган мынадай өкілеттіктерді жүзеге асырады:

1) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылауды және қадағалауды жүзеге асырады;

2) бұзылуы жедел ден қою шараларын қолдануға әкеп соғатын талаптардың тізбесін айқындайды, сондай-ақ талаптардың нақты бұзылуына қатысты осы шараның қолданылу мерзімін көрсете отырып, жедел ден қою шарасының нақты түрін айқындайды (қажет болған жағдайда). Бұзылуы жедел ден қою шараларын қолдануға әкеп соғатын талаптардың тізбесіне Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 143-бабына сәйкес мемлекеттік бақылау нысанасы болып табылатын талаптар енгізіледі;

3) Өз құзыреті шегінде мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп аварияларды тергеп-тексеруді ұйымдастырады және жүргізеді;

4) Өз құзыреті шегінде мүдделі мемлекеттік органдармен бірлесіп жарылғыш заттар мен олардың негізінде жасалған бұйымдардың жоғалу жағдайларын техникалық тексеруді ұйымдастырады және жүргізеді;

5) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына заңды тұлғаларды аттестаттауды жүргізеді;

6) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметтерін аттестаттауды жүргізеді;

7) қауіпті өндірістік объектілерде, қауіпті техникалық құрылғыларда қолданылатын технологияларды қолдануға рұқсат береді;

8) жарылғыш заттар мен олардың негізіндегі бұйымдарды тұрақты қолдануға, жарылыс жұмыстарын жүргізуге рұқсат береді;

9) жарылғыш және пиротехникалық (азаматтық) заттар мен олар қолданылатын бұйымдарды әзірлеу, өндіру, сатып алу, өткізу, сақтау жөніндегі қызметті жүзеге асыруға лицензия береді;

10) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын әзірлейді және іске асыруды қамтамасыз етеді;

11) Заңда, Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

1.5. Авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдары.

Авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарын құру

1. Авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдары кәсіби және ерікті авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдары болып бөлінеді.

2. Қазақстан Республикасының Үкіметі шұғыл медициналық және психологиялық көмек қызметтерін, өрт-құтқару, Жедел-құтқару, су-құтқару, авиациялық-құтқару және азаматтық қорғау саласындағы өзге де мамандандырылған қызметтер мен құралымдарды құрады.

3. Қауіпті өндірістік объектілерді пайдаланатын ұйымдардың басшылары өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында кәсіби Объектілік авариялық-құтқару қызметтерін құруға құқылы.

4. Кәсіби авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдары ғимараттар мен құрылыстардың мамандандырылған кешенінде орналастырылады және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жарақтандырылады.

4-1. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметтері және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби Объектілік авариялық-құтқару қызметтері ғимараттар мен құрылыстардың мамандандырылған кешеніне орналастырылады, орындалатын авариялық-құтқару жұмыстарының ерекшелігін ескере отырып, арнайы техникамен, аппаратурамен және жабдықпен жарақтандырылады, құтқарушылармен жасақталады, оқу-жаттығу полигоны, Шаң-газ талдау зертханасы, сондай-ақ өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган белгілеген талаптарға сәйкес келеді.

5. Ерікті авариялық-құтқару қызметтері мен құралымдарын жеке, заңды тұлғалар, сондай-ақ жергілікті атқарушы органдар құрады және арнайы техникамен, жабдықтармен, жабдықтармен, жабдықтармен және құралдармен жарақтандырылады.

1.6. Төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі азаматтық қорғау іс-шаралары.

Төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі азаматтық қорғаудың жалпы іс-шаралары

1. Төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі азаматтық қорғау іс-шаралары олардың туындау ықтималдығы және олардан болуы мүмкін залал ескеріле отырып жүргізіледі.

2. Төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша азаматтық қорғаудың жалпы іс-шараларына мыналар жатады:

1) мониторинг жүйелерін, оның ішінде Жерді қашықтықтан зондтау, азаматтық қорғауды хабардар ету, аумақтар мен объектілерді төтенше жағдайлардан қорғау құралдарын пайдалана отырып ұйымдастыру;

2) қаладағы облыстық, республикалық маңызы бар қалаларды, Астананы, аудандық, қалалық, аудандық қалаларды әзірлеу: төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі жоспарлар; қауіпсіздік паспорттары; табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар қатерлерінің каталогтары; объектілердің жұмыс істеуінің тұрақтылығын арттыру жөніндегі іс-шаралар; Төтенше жағдайлар кезінде халықтың тіршілігін қамтамасыз ету жөніндегі іс-шаралар;

3) су объектілері акваторияларының паспорттарын әзірлеу;

4) Төтенше резервтер құру және пайдалану, тиісті мемлекеттік органдарға ұсыныстар енгізу;

5) халық үшін қаржы ресурстарының, азық-түлік, дәрілік заттар, материалдық-техникалық құралдар және уақытша тұрғын үй қорларының резервін құру;

6) азаматтық қорғау саласындағы білімді ақпараттандыру және насихаттау;

7) ықтимал төтенше жағдайларды ескере отырып, аумақтарды салуды жоспарлау;

8) сейсмикалық қауіпті өңірлердегі ғимараттар мен құрылыстарды сейсмикалық төзімді салу және сейсмикалық күшейту;

9) басқару органдарының, азаматтық қорғау күштері мен құралдарының төтенше жағдайлар мен олардың салдарын жоюға әзірлігін қамтамасыз ету;

10) Төтенше жағдайлар мен олардың салдарын жоюға дайындық бойынша іс-қимыл жоспарларын әзірлеу және оқу-жаттығулар, жаттығулар, сабақтар өткізу;

11) азаматтарды азаматтық қорғау саласында кәсіптік оқыту, азаматтық қорғауды басқару органдарының басшы құрамы мен мамандарын даярлау және халықты азаматтық қорғау саласында оқыту;

12) ықтимал төтенше жағдайлардың, оның ішінде климаттың өзгеруінің әсерінен туындаған немесеугығып кеткен, сондай-ақ олардың әлеуметтік-экономикалық зардаптарының қауіптілігін ғылыми зерттеу, болжау және бағалау;

13) жер сілкінісін болжаудың жаңа әдістерін әзірлеу және енгізу бойынша тәжірибелік-эксперименттік және ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау;

14) қауіпті өндірістік объектілерде қауіпті өндірістік факторлардың зиянды әсерінің және олардың зардаптарының алдын алу жөніндегі шараларды әзірлеу және іске асыру;

15) қауіпті өндірістік объектілердің өнеркәсіптік қауіпсіздігін міндетті декларациялау;

16) Заңда көзделген төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі азаматтық қорғаудың өзге де іс-шараларын қамтиды.

3. Уәкілетті орган патогендік биологиялық агенттердің айналысына және ықтимал қауіпті биологиялық объектілердің жұмыс істеуіне байланысты төтенше жағдайлардың алдын алу жөніндегі азаматтық қорғаудың жалпы іс-шаралары туралы статистикалық ақпаратты және өзге де есептік және есептік құжаттаманы (ақпаратты) Қазақстан Республикасының биологиялық қауіпсіздік саласындағы заңнамасына сәйкес биологиялық қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органға береді.

1.7. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік қадағалау.

Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау

1. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау қауіпті өндірістік объектілердегі, әлеуметтік инфрақұрылым объектілеріндегі авариялар, инциденттер кезінде туындайтын қауіпті өндірістік факторлардың персонал мен халыққа зиянды әсерінің алдын алуға бағытталған.

2. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау мыналар үшін жүзеге асырылады:

1) қауіпті өндірістік объектілердің және қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланатын ұйымдардың өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын сақтауына;

2) қауіпті өндірістік объектілердің өндірістік ғимараттарын, технологиялық құрылыстарын зерттеп-қарауды, диагностикалауды, қауіпті техникалық құрылғыларды техникалық куәландыруды уақтылы жүргізу;

3) қауіпті өндірістік объектілер мен қауіпті техникалық құрылғыларды пайдаланатын ұйымдардың авариялар мен олардың зардаптарын жою және оқшаулау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге дайындығы;

4) әлеуметтік инфрақұрылым объектілерінде қауіпті техникалық құрылғыларды қауіпсіз пайдалану;

5) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметтерінің қауіпті өндірістік объектілерде тау-кен, газдан құтқару, фонтанға қарсы жұмыстарды орындауға дайындығы;

6) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы жұмыстарды жүргізу құқығына аттестатталған заңды тұлғалар. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау бақылау және қадағалау, тексеру және тергеу субъектісіне (объектісіне) бара отырып, профилактикалық бақылау нысанында жүзеге асырылады. Бақылау және қадағалау субъектісіне (объектісіне) бару арқылы профилактикалық бақылау, тексеру Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес жүзеге асырылады. Тергеу

Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне және Заңға сәйкес жүзеге асырылады.

3. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды адамдарға мыналар жатады:

1) Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау жөніндегі бас мемлекеттік инспекторы-өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің басшысы;

2) Қазақстан Республикасы Бас мемлекеттік инспекторының өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау жөніндегі орынбасары-өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесі басшысының орынбасары;

3) Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау жөніндегі мемлекеттік инспекторы-өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның құрылымдық бөлімшесінің лауазымды адамы;

4) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау жөніндегі облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың бас мемлекеттік инспекторы-өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың басшысы;

5) облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау жөніндегі бас мемлекеттік инспекторының орынбасары-өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың аумақтық бөлімшесі басшысының орынбасары;

6) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау жөніндегі облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың, қаладағы ауданның мемлекеттік инспекторы-өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің облыстық, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, облыстық маңызы бар қаланың, қаладағы ауданның лауазымды адамы;

7) Республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) әлеуметтік инфрақұрылым объектілерінде қауіпті техникалық құрылғылардың қауіпсіз пайдаланылуын мемлекеттік бақылау және қадағалау жөніндегі және тұрмыстық, коммуналдық-тұрмыстық тұтынушылардың тұрмыстық баллондары мен газ тұтыну жүйелерінің қауіпсіз пайдаланылуын мемлекеттік бақылау жөніндегі және әлеуметтік инфрақұрылым объектілеріндегі мемлекеттік инспектор-Республикалық маңызы бар қалалардың лауазымды адамы жергілікті атқарушы органдардың құрылымдық бөлімшелерінің астанасы, аудандары (облыстық маңызы бар қалалары).

4. Адамдардың өміріне және (немесе) денсаулығына қатер төндіретін жағдайларда өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру және (немесе) нәтижелері бойынша өнеркәсіптік

қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау жөніндегі мемлекеттік инспектор дара кәсіпкерлердің, ұйымдардың қызметін немесе қызметінің жекелеген түрлерін тоқтата тұру не оларға тыйым салу түріндегі жедел ден қою шараларын қолданады, осы бапта көзделген тәртіппен қауіпті өндірістік объектілерді және (немесе) техникалық құрылғыларды пайдалануға байланысты.

5. Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 143-бабына сәйкес мемлекеттік бақылау нысанасы болып табылатын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарды бұзу жедел ден қою шараларын қолдану үшін негіз болып табылады. Апатқа тергеп-тексеру жүргізу кезінде осы тармақтың бірінші бөлігінде көрсетілген талаптар бұзылған жағдайларда жедел ден қою шаралары қолданылуы мүмкін.

6. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау жөніндегі мемлекеттік инспектор жедел ден қою шараларын қолдануға негіз болып табылатын талаптардың бұзылуы анықталған кезде өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы қызметті немесе қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру не оған тыйым салу туралы акт ресімдейді және қауіпті өндірістік объектіні және (немесе) техникалық құрылғыны пломбалауды жүргізеді.

7. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы қызметті немесе қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру не оған тыйым салу туралы Акт Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 153-бабына сәйкес ресімделеді және дара кәсіпкерге, қауіпті өндірістік объектілерді және (немесе) техникалық құрылғыларды пайдалануға байланысты ұйымға тапсырылады.

8. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы қызметті немесе қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру не оған тыйым салу туралы актіні қабылдаудан бас тартқан жағдайда, оны қолма-қол тапсырған кезде оған актіні қабылдамағаны туралы тиісті жазба енгізіледі. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы қызметті немесе қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру не оған тыйым салу туралы Акт қауіпті өндірістік объектілерді және (немесе) техникалық құрылғыларды пайдалануға байланысты дара кәсіпкердің, ұйымның заңды мекенжайы, орналасқан жері немесе нақты мекенжайы бойынша оның тапсырылғаны туралы хабарламасы бар хатпен жіберіледі.

9. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы қызметті немесе қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру не оған тыйым салу туралы актіні алудан бас тарту оны орындамау үшін негіз болып табылмайды.

10. Жедел ден қою шараларын қолдану үшін негіз болып табылатын талаптарды бұзуды жүзеге асыру барысында және (немесе) мемлекеттік бақылау нәтижелері бойынша анықталған бақылау және қадағалау, тексеру, тергеу субъектісіне (объектісіне) бара отырып, профилактикалық бақылау нәтижелері туралы актіде, сондай-ақ өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының анықталған бұзушылықтарын жою туралы нұсқамада көрсетіледі.

11. Дара кәсіпкер, қауіпті өндірістік объектілерді және (немесе) техникалық құрылғыларды пайдалануға байланысты ұйым өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының анықталған бұзушылықтарын жою туралы нұсқамада көрсетілген

мерзімдерде жедел ден қою шараларын қолдану үшін негіз болып табылатын талаптардың анықталған бұзушылықтарын жоюға міндетті.

12. Бақылау және қадағалау, тексеру, тергеп-тексеру субъектісіне (объектісіне) бара отырып, профилактикалық бақылау нәтижелері бойынша анықталған талаптарды бұзушылықтарды жою мерзімдері өткеннен кейін жедел ден қою шараларын қолдануға негіз болған анықталған бұзушылықтарды жоюды бақылау бойынша жоспардан тыс тексеру жүргізіледі. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы қызметті немесе қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру туралы актінің қолданылуы өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау жөніндегі мемлекеттік инспектор Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 144-бабы 5-тармағының 2-1) тармақшасына сәйкес жоспардан тыс тексеру нәтижелері туралы актінің негізінде жедел ден қою шараларын қолдануға негіз болған анықталған бұзушылықтарды жоюды растаған жағдайда тоқтатылады.

13. Жедел ден қою шараларын қолдануға негіз болған талаптардың анықталған бұзушылықтары жойылмаған жағдайда жоспардан тыс тексеру нәтижелері бойынша бұзушылықтарға жол берген адамдарды Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жауаптылыққа тарту жөнінде шаралар қабылданады, сондай-ақ өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау жөніндегі мемлекеттік инспектор 6 және 10-тармақтарға сәйкес актілер шығарады осы баптың.

14. Өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының анықталған бұзушылықтарын жою туралы нұсқамада көзделген мерзімдер өткенге дейін дара кәсіпкер, қауіпті өндірістік объектілерді және (немесе) техникалық құрылғыларды пайдалануға байланысты ұйым бұзушылықтарды жою фактісін дәлелдейтін материалдарды қоса бере отырып, анықталған талаптардың бұзушылықтарын жою туралы ақпарат беруге міндетті. Осы тармақтың бірінші бөлігінде көзделген ақпарат берілген жағдайда, осы баптың 12-тармағының екінші бөлігіне сәйкес жоспардан тыс тексеру жүргізіледі.

15. Дара кәсіпкер, қауіпті өндірістік объектілерді және (немесе) техникалық құрылғыларды пайдалануға байланысты ұйым жедел ден қою шараларын қолдануға әкеп соққан мемлекеттік бақылау нәтижелерімен келіспеген жағдайда өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы қызметті немесе қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру не оған тыйым салу туралы актіні жарамсыз деп тану және оның күшін жою туралы шағым бере алады. Шағым Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік кодексінің 29-тарауында көзделген тәртіппен жоғары тұрған мемлекеттік органға не Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сотқа беріледі. Шағым беру өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы қызметті немесе қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру не оған тыйым салу туралы актінің орындалуын тоқтатпайды.

16. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы қызметті немесе қызметтің жекелеген түрлерін тоқтата тұру не оған тыйым салу туралы актіні жарамсыз деп тану және оның күшін жою үшін негіздер болып табылады:

1) жедел ден қою шараларын қолдану үшін негіздердің болмауы;

2) осы өлшемге сәйкес келмейтін негіз бойынша жедел ден қою шараларын қолдану;

3) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау және қадағалау жөніндегі мемлекеттік инспектордың өз құзыретіне кірмейтін мәселелер бойынша жедел ден қою шараларын қолдануы.

17. Жедел ден қою шараларының қолданылуы туралы ақпарат өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасының Бас прокуратурасы айқындаған тәртіппен мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік органға жіберіледі.

1.8. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы өндірістік бақылау.

1. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы өндірістік бақылауды қауіпті өндірістік объектілерді пайдаланатын ұйымдарда өндірістік бақылау қызметінің лауазымды адамдары төтенше жағдайдың таралуының есептік аймағына, қоршаған ортаға түсетін жұмыскерлерге, халыққа қауіпті өндірістік факторлардың зиянды әсер ету тәуекелін барынша ықтимал төмендету мақсатында жүзеге асырады.

2. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы өндірістік бақылаудың міндеттері:

- 1) өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының орындалуын қамтамасыз ету;
- 2) өнеркәсіптік қауіпсіздік мониторингін жүргізу;
- 3) өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған шараларды талдау және әзірлеу;
- 4) жұмыс жүргізу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге әсер ететін бұзушылықтардың мән-жайлары мен себептерін анықтау;
- 5) Қауіпті өндірістік факторлардың объектілерге, адамдарға, қоршаған ортаға әсер етуінің алдын алуға бағытталған жұмыстарды үйлестіру.

3. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы өндірістік бақылау ұйым басшысының бұйрығымен бекітілетін өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы өндірістік бақылау туралы нормативтік актінің негізінде жүзеге асырылады. Ұйымның нормативтік актісінде өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында өндірістік бақылауды жүзеге асыратын ұйым лауазымды адамдарының құқықтары мен міндеттері қамтылуға тиіс.

4. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы өндірістік бақылау қызметінің лауазымды адамдары:

- 1) ұйымның бөлімшелерінде өндірістік бақылауды жүзеге асыру жөніндегі жұмыс жоспарын әзірлеуге;
- 2) жұмыскерлердің өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын сақтауына өндірістік бақылауды жүзеге асыруға;
- 3) өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуді тексеруді ұйымдастыру және жүргізу;
- 4) өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету және аварияларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарларын әзірлеуді ұйымдастыруға міндетті;
- 5) өнеркәсіптік қауіпсіздікке сараптама жүргізуді дайындау жөніндегі жұмысты ұйымдастыруға міндетті;

6) өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының өзгеруі туралы ақпаратты қызметкерлердің назарына жеткізу;

7) ұйым басшысына: өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды жүргізу, өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын бұзушылықтарды жою туралы; жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін немесе объектілерге, адамдарға, қоршаған ортаға қауіпті өндірістік факторлардың әсер етуіне әкеп соғуы мүмкін өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын бұза отырып жүзеге асырылатын жұмыстарды тоқтата тұру; өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері бойынша уақтылы даярлаудан, қайта даярлаудан өтпеген адамдарды жұмыстан шеттету;

8) Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыруға құқығы бар.

5. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы өндірістік бақылау қызметінің лауазымды адамдарының құқығы бар:

1) қауіпті өндірістік объектілері бар ұйымдарда және (немесе) қауіпті өндірістік объектілерде жұмыс істеуге тартылатын өзге де ұйымдарда өнеркәсіптік қауіпсіздіктің жай-күйін бағалау үшін қажетті құжаттар мен материалдарды алуға;

2) тәуліктің кез келген уақытында қауіпті өндірістік объектіге еркін қол жеткізу.

2. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы нормативтік-техникалық реттеу

2.1. Техникалық реттеу туралы заңнама. "Техникалық реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 396-VI ҚРЗ Заңы.

Заң өнімге, онымен байланысты процестерге, қызметтер көрсетуге қойылатын талаптарды белгілеу, орындау кезінде туындайтын техникалық реттеудің негіз қалаушы қағидаттарын белгілейді, сондай-ақ техникалық реттеудің мемлекеттік жүйесінің жұмыс істеуінің құқықтық негіздерін айқындайды.

2.2. Техникалық реттеу-өнімге немесе өнімге және онымен байланысты жобалау (іздістіруді қоса алғанда), өндіру, салу, монтаждау, баптау, пайдалану, сақтау, тасымалдау, өткізу және кәдеге жарату процестеріне қойылатын міндетті талаптарды белгілеу, қолдану және орындау саласындағы, сондай-ақ сәйкестікті бағалау саласындағы қатынастарды құқықтық реттеу;

2.3. Техникалық реттеу объектілері. Техникалық реттеу объектілері: азаматтық авиация өнімін, мемлекеттік құпияны (мемлекеттік құпияларды) құрайтын немесе Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қорғалатын қолжетімділігі шектеулі ақпаратқа жататын мәліметтерді қорғау мақсатында пайдаланылатын өнімді, ол туралы мәліметтер мемлекеттік құпияны (мемлекеттік құпияларды) құрайтын өнімді, ол үшін қамтамасыз етуге байланысты талаптар белгіленетін өнімді қоспағанда, өнім атом энергиясын, пайдаланылған өнімді, ветеринариялық препараттарды, дәрілік заттарды

пайдалану саласындағы қауіпсіздік, медициналық бұйымдарды (медициналық мақсаттағы бұйымдар мен медициналық техниканы), шағын сериялы және тәжірибелік-өнеркәсіптік өндірістің ғылыми мазмұны бар өнімдерді; өнімге қойылатын талаптарға байланысты жобалау (іздіструді қоса алғанда), өндіру, салу, монтаждау, баптау, пайдалану, сақтау, тасымалдау, өткізу және кәдеге жарату процестері; реттелуі Қазақстан Республикасының өзге де заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде белгіленген ветеринария, өсімдіктерді қорғау және карантин саласындағы қызметтерді, мемлекеттік, медициналық, білім беру, қаржылық, банктік және басқа да қызметтерді қоспағанда, ерікті сертификаттау бөлігінде көрсетілетін қызметтер.

2.4. Техникалық регламент ұғымы. Техникалық регламент-Қазақстан Республикасының Техникалық реттеу саласындағы заңнамасына немесе Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартқа сәйкес әзірленетін және қолданылатын өнімге немесе өнімге және онымен байланысты оның өмірлік циклінің процестеріне қойылатын талаптарды белгілейтін нормативтік құқықтық акт;

3. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы заңнама талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілік

3.1. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы Кодексында белгіленген өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы заңнаманың талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілік шаралары.

298-бап. Жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі қағидаларды бұзу (әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V ҚРЗ кодексі)

1. Өнеркәсіп салаларында, тау-кен және құрылыс жұмыстарында не өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органға және басқа да мемлекеттік бақылау және қадағалау органдарына қадағаланатын объектілерде жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі белгіленген талаптарды бұзу, егер бұл абайсызда адам денсаулығына ауыр немесе орташа ауырлықтағы зиян келтіруге әкеп соқпаса, – Жеке тұлғаларға – он, лауазымды адамдарға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – отыз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – елу, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне-жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

2. Қауіпті өндірістік объектілерді салу, реконструкциялау, жаңғырту, жою жобаларын әзірлеу кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын бұзу – Жеке тұлғаларға – жиырма, лауазымды адамдарға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – қырық бес, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жетпіс, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне-жүз елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

3. Қауіпті өндірістік объектідегі авария, инцидент фактісін жасыру – лауазымды адамдарға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жүз елу, ірі кәсіпкерлік

субъектілеріне-екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

4. Осы баптың үшінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет (әрекетсіздік), – лауазымды адамдарға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне немесе коммерциялық емес ұйымдарға – екі жүз, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – үш жүз, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне-төрт жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

299-бап. Бөгеттердің өнеркәсіптік қауіпсіздігі мен қауіпсіздігі, тірек Гидротехникалық құрылыстарды пайдалану саласында аттестатталатын жұмыс түрлерін жүргізу кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу

1. Өнеркәсіптік қауіпсіздік және бөгеттердің қауіпсіздігі саласында аттестатталатын жұмыс түрлерін жүргізу кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзу:

1) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында жүргізілген сараптамалардың нәтижелері бойынша сараптама объектісінің сәйкестігі (сәйкессіздігі) туралы толық емес және (немесе) дұрыс емес ақпаратты қамтитын сараптамалық қорытындылар, оның ішінде жарылыс жұмыстары саласында қорытындылар беру;

2) қауіпті өндірістік объектілердің мамандарын, қызметкерлерін даярлаудың, қайта даярлаудың өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмеуі;

3) газ тұтыну жүйелеріне олардың жарамды жай-күйін қамтамасыз етпейтін техникалық қызмет көрсетуді жүргізу;

4) Қазақстан Республикасының су заңнамасында белгіленген талаптарға олардың сәйкестігі (сәйкес келмеуі) туралы толық емес және (немесе) анық емес ақпаратты қамтитын бөгеттердің сараптамалық қорытындыларын беру, қауіпсіздік декларацияларын әзірлеу, – шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – он, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне-жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, аттестаттың қолданылуын тоқтата тұра не онсыз айыппұл салуға әкеп соғады.

2. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде қайталап жасалған іс-әрекет, сол сияқты осы баптың бірінші бөлігінде көзделген бұзушылықтарды жоймау, – шағын кәсіпкерлік субъектілеріне – жиырма, орта кәсіпкерлік субъектілеріне – қырық, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне-екі жүз айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

4. Өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын қамтамасыз ету

4.1. Өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері бойынша техникалық басшыларды, мамандарды, қауіпті өндірістік объектілер мен өзге де ұйымдардың қызметкерлерін даярлау, қайта даярлау және емтихан тапсыру тәртібі ("Азаматтық қорғау туралы" ҚРЗ 79-бабы)

Қауіпті өндірістік объектілерге жұмысқа түсетін қауіпті өндірістік объектілерді, сондай-ақ қауіпті өндірістік объектілерде жұмыс істеу үшін тартылатын аттестатталған, жобалау ұйымдары мен өзге де ұйымдарды пайдаланатын, оларға техникалық қызмет көрсетуді, техникалық куәландыруды, монтаждауды және жөндеуді орындайтын қауіпті өндірістік объектінің технологиялық процесіне қатысатын техникалық басшылар, мамандар мен қызметкерлер даярлауға жатады:

1) қауіпті өндірістік объектілерде жұмыстарды орындайтын жұмыскерлер-бағдарлама бойынша ұзақтығы кемінде он сағат алдын ала оқумен жыл сайын;

2) техникалық басшылар, мамандар және инженерлік-техникалық қызметкерлер – ұзақтығы кемінде қырық сағат бағдарлама бойынша алдын ала оқумен үш жылда бір рет. Осы тармақтың бірінші бөлігінің 2) тармақшасында көрсетілген адамдар өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган бекітетін үлгілік бағдарлама бойынша оқытуды дербес жүзеге асыра алады.

4.1.1. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы емтихандарды дайындау, қайта даярлау және тапсыру мәселелерін реттейтін нормативтік құқықтық актілер.

Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, қызметкерлерді даярлау, қайта даярлау және олардың білімін тексеру қағидалары. Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № 332 бұйрығы. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, қызметкерлерді даярлау, қайта даярлау және олардың білімін тексеру қағидалары Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 23 қазандағы № 701 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі туралы ереженің 16-тармағының 104) тармақшасына сәйкес әзірленді және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, қызметкерлерді даярлау, қайта даярлау және олардың білімін тексеру тәртібін белгілейді.

4.1.2. Техникалық басшыларды, мамандарды, өзге ұйымдардың қызметкерлерін оқыту және емтихан тапсыру.

Қауіпті өндірістік объектілерде жұмыс істеу үшін тартылатын мамандарды, қауіпті өндірістік объектілердің, сондай-ақ аттестатталған, жобалау ұйымдары мен өзге де ұйымдардың қызметкерлерін оқыту және олардың білімін тексеру (емтихандар) қауіпті өндірістік объектінің оқу орталығында немесе оқу ұйымында өнеркәсіптік өндіріс саласындағы мамандарды, қызметкерлерді даярлауға, қайта даярлауға құқық беретін аттестат болған кезде жүргізіледі қауіпсіздік.

4.1.3. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында даярлауды, қайта даярлауды жүзеге асыратын ұйымдарға қойылатын талаптар.

Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, қызметкерлерді даярлау, қайта даярлау құқығына аттестатталған ұйымдар оқытуды жүргізу үшін

қызметкерлерді өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына оқытудың оқу жоспары мен бағдарламаларын әзірлейді, оларды олардың басшысы бекітеді.

4.1.4. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, қызметкерлерді даярлау, қайта даярлау құқығына аттестатталған ұйымдарда емтихан тапсыруды ұйымдастыру және өткізу.

Қауіпті өндірістік объектілерде жұмыс істеу үшін тартылатын мамандарды, қауіпті өндірістік объектілердің, сондай-ақ аттестатталған, жобалау ұйымдары мен өзге де ұйымдардың қызметкерлерін оқыту және олардың білімін тексеру (емтихандар) қауіпті өндірістік объектінің оқу орталығында немесе оқу ұйымында өнеркәсіптік өндіріс саласындағы мамандарды, қызметкерлерді даярлауға, қайта даярлауға құқық беретін аттестат болған кезде жүргізіледі қауіпсіздік. Өзге заңды тұлғалардың тұрақты жұмыс істейтін емтихан комиссияларының басшылары мен мүшелері Тәуелсіздік қағидатын сақтай отырып, оқу курсын аяқтағаннан кейін оқу ұйымының немесе қауіпті өндірістік объектінің оқу орталығының комиссиясына үш жылда бір рет емтихан тапсырады.

4.1.5. Өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері бойынша емтихан тапсыру нәтижелерін ресімдеу. Білімді тексеру нәтижелері хаттамалармен ресімделеді.

Білімді тексеру хаттамалары білімді кезекті тексеруге дейін сақталады.

4.2. Қауіпті өндірістік объектілердегі авариялар мен жазатайым оқиғалардың себептерін тексеру тәртібі

1. Апатты тергеу үшін өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган немесе оның аумақтық бөлімшесі оның өкілі бастаған комиссия құрады.

Аварияны тергеп-тексеруді жүргізетін комиссияның құрамына өкілдер енгізіледі: жергілікті атқарушы органның; қауіпті өндірістік объектіні пайдаланатын ұйымдар; өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметі немесе өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби Объектілік авариялық-құтқару қызметі. Комиссияның құрамына енгізу үшін кандидатуралар өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесіне аварияның туындағаны туралы ақпарат алынған сәттен бастап жиырма төрт сағаттан кешіктірілмейтін мерзімде ұсынылады.

1-1. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган немесе оның аумақтық бөлімшесі өз құзыреті шегінде бақылау және қадағалау субъектісінің (объектісінің) орналасқан жері бойынша Мемлекеттік құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік органды комиссия жұмысы басталғаннан кейінгі келесі жұмыс күні ішінде аварияны тергеп-тексеру туралы хабардар етеді.

2. Бес адамнан астам адам қаза тапқан топтық жазатайым оқиғасы бар қауіпті өндірістік объектідегі аварияны тергеп-тексеруді Қазақстан Республикасының Үкіметі құратын мемлекеттік комиссия жүргізеді. Қазақстан

Республикасының Үкіметі қауіпті өндірістік объектідегі аварияны тергеп-тексеру жөніндегі және өзге де негіздер бойынша Мемлекеттік комиссия құруға құқылы.

3. Инциденттерді тексеруді оның техникалық басшысы басқаратын қауіпті өндірістік объектіні пайдаланатын ұйымның комиссиясы жүргізеді. Инциденттерді тергеп-тексеру жөніндегі комиссияның құрамына қауіпті өндірістік объектіні пайдаланатын ұйымның өкілдері, сондай-ақ оның басшысының шешімі бойынша өзге де адамдар енгізіледі.

4.3. Қауіпті техникалық құрылғыларды есепке қою және есептен шығару

4.3.1. Қауіпті техникалық құрылғылар мен қауіпті өндірістік объектілерді есепке қою және есептен шығару

1. Қауіпті өндірістік объектілерді есепке қою, есептен шығару үшін қауіпті өндірістік объектілерді пайдаланатын ұйымның басшысы қауіпті өндірістік объектілерді бірдейлендіру жөніндегі ақпаратты қоса бере отырып, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесіне өтініш береді. Қауіпті техникалық құрылғыны есепке қою, есептен шығару үшін қауіпті техникалық құрылғыны пайдаланатын ұйымның басшысы: өнеркәсіптік объектілерде өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесіне өтініш береді; әлеуметтік инфрақұрылым объектілерінде өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органға өтініш береді.

2. Өтініште есепке қою немесе есептен шығару үшін қауіпті техникалық құрылғыны сәйкестендіру негізі көрсетіледі.

3. Қауіпті техникалық құрылғыны есепке қою, есептен шығару кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінің немесе әлеуметтік инфрақұрылым объектілерінде қауіпті техникалық құрылғылардың қауіпсіз пайдаланылуын қадағалау функциясын жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органның құрылымдық бөлімшесінің қауіпті техникалық құрылғыларды есепке алу журналына тиісті жазба жазылады.

4. Әлеуметтік инфрақұрылым объектілерінде қауіпті техникалық құрылғыларды есепке қою және есептен шығару тәртібін өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган айқындайды.

4.3.2. Қауіпті өндірістік объектілер. Қауіпті техникалық құрылғылар.

1. Қауіпті өндірістік объектілерге Заңның 70-бабында белгіленген белгілері бар және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган бекіткен қауіпті өндірістік объектілерді бірдейлендіру қағидаларына сәйкес сәйкестендірілетін кәсіпорындар, өндірістік бөлімшелер және осы кәсіпорындардың басқа да объектілері жатады.

2. Қауіпті өндірістік объектілерге қауіпті техникалық құрылғылар да жатады:

1) жылу желілерін қоспағанда, 0,07 мегапаскальдан астам қысыммен немесе судың қыздыру температурасы 115 градустан жоғары жұмыс істейтін техникалық құрылғылар;

2) Жүк көтергіш механизмдер, эскалаторлар, аспалы жолдар, фуникулерлер, лифттер, траволаторлар, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі адамдарға (мүгедек адамдарға) арналған көтергіштер;

3) 0,07 мегапаскальдан астам қысыммен және (немесе) 115 градус Цельсийден асатын судың қыздыру температурасында жұмыс істейтін бу және су жылыту қазандықтары (жылумен жабдықтау ұйымдары), 0,07 мегапаскальдан асатын қысыммен жұмыс істейтін ыдыстар, жүк көтергіш механизмдер, эскалаторлар, аспалы жолдар, фуникулерлер, лифттер, траволаторлар, сондай-ақ шектеулі адамдарға арналған көтергіштер әлеуметтік инфрақұрылым объектілеріндегі мүмкіндіктері (мүгедектігі бар адамдар);

4) бұрғылау тереңдігі екі жүз метрден асатын, қауіпті өндірістік объектілерде пайдаланылатын ұңғымаларды бұрғылауға және жөндеуге арналған қондырғылар;

5) шахталық көтергіш қондырғылар және көтергіш машиналар;

6) жарылғыш заттар мен олардың негізіндегі бұйымдардың жылжымалы қоймалары, араластыру-зарядтау және жеткізу-зарядтау машиналары, жарылғыш заттар мен олардың негізіндегі бұйымдарды дайындауға арналған жылжымалы және стационарлық қондырғылар.

4.3.3. Қауіпті өндірістік объектілердің белгілері. Қауіпті өндірістік объектілердің белгілері:

1) мынадай қауіпті заттардың кем дегенде біреуін өндіру, пайдалану, қайта өңдеу, қалыптастыру, сақтау, тасымалдау (құбыржол), жою: иондаушы сәулелену көзі; жанғыш зат-қалыпты қысымда және ауамен араласқанда тұтанатын және қалыпты қысымда қайнау температурасы 20 градус Цельсий немесе одан төмен болатын газ; жарылғыш зат-сыртқы әсердің белгілі бір түрлерінде жылу шығарумен және газдар түзумен тез өздігінен таралатын химиялық түрленуге қабілетті зат; жанғыш зат – өздігінен тұтануға, сондай-ақ тұтану көзінен тұтануға және оны алып тастағаннан кейін өздігінен жануға қабілетті сұйықтық, газ; окисляющего заттар – заттар, жануды қолдайтын, шақырушы тұтану және (немесе) ықпал ететін воспламенению нәтижесінде басқа заттардың тотығу-қалпына келтіру экзотермической реакциялар; улы зат-тірі организмдерге әсер еткенде олардың өліміне әкелетін және келесі сипаттамаларға ие зат: асқазанға салмақтың килограммына 15 тен 200 миллиграмға дейін енгізген кездегі орташа өлім дозасы; теріге салмағының килограммына 50 ден 400 миллиграмға дейін қолданған кезде орташа өлім дозасы; ауадағы орташа өлім концентрациясы литріне 0,5-тен 2 миллиграмға дейін қоса алғанда; өте улы зат-тірі организмдерге әсер еткенде олардың өліміне әкелетін және келесі сипаттамаларға ие зат: асқазанға салмағының әр килограммына 15 миллиграмнан аспайтын мөлшерде енгізгенде орташа өлім дозасы; теріге бір килограмм салмаққа 50 миллиграмнан аспайтын мөлшерде қолданғанда орташа өлім дозасы; ауадағы орташа өлім

концентрациясы литріне 0,5 миллиграмнан аспайды; қоршаған ортаға қауіп төндіретін, оның ішінде сулы ортада жедел уыттылықтың мынадай көрсеткіштерімен сипатталатын заттар: тоқсан алты сағат ішінде балыққа ингаляциялық әсер еткенде орташа өлім дозасы литріне 10 миллиграмнан аспайды; қырық сегіз сағат ішінде дафнияға әсер еткенде белгілі бір әсер ететін удың орташа концентрациясы литріне 10 миллиграмнан аспайды; балдырларға жетпіс екі сағат әсер еткенде орташа ингибиторлық концентрация литріне 10 миллиграмнан аспайды;

2) Осы металдар негізінде қара, түсті, бағалы металдардың балқымаларын және қорытпаларын өндіру;

3) кең таралған пайдалы қазбаларды геологиялық барлауды және бұрғылау-жару жұмыстарын жүргізбестен оларды өндіру жөніндегі тау-кен жұмыстарын қоспағанда, тау-кен, геологиялық барлау, бұрғылау, жару жұмыстарын, пайдалы қазбаларды өндіру және минералдық шикізатты қайта өңдеу жөніндегі жұмыстарды, жерасты жағдайларындағы жұмыстарды жүргізу.

4.3.4. Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес қауіпті өндірістік объектілерді сәйкестендіру.

Қауіпті өндірістік объектілерді сәйкестендіру қағидалары. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 353 бұйрығы. Қауіпті өндірістік объектілерді бірдейлендіру қағидалары Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 23 қазандағы № 701 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі туралы ереженің 16-тармағының 112) тармақшасына сәйкес әзірленді және қауіпті өндірістік объектілері бар және (немесе) олар бойынша жұмыстарға тартылатын ұйымдардың (бұдан әрі - ұйымдар). Ұйымдардың қауіпті өндірістік объектілеріне "Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – заң) 70-бабында айқындалған белгілер бойынша сәйкестендірілетін кәсіпорындар, өндірістік бөлімшелер және осы кәсіпорындардың басқа да объектілері, сондай-ақ қауіпті өндірістік объектілерді сәйкестендіру қағидаларына 1-қосымшаға сәйкес қауіпті өндірістік объектілер ретінде сәйкестендірілетін өнеркәсіп салалары мен қызмет түрлерінің объектілері жатады. Нысандар. Заңның 71-бабының 2-тармағына сәйкес қауіпті өндірістік объектілерге жатқызылған қауіпті техникалық құрылғылар қауіпті техникалық құрылғының паспортында көрсетілген параметрлер мен техникалық сипаттамалар бойынша сәйкестендіріледі. Қауіпті өндірістік объектілерді сәйкестендіруді ұйым дербес жүзеге асырады.

4.4. Қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздігін міндетті түрде декларациялау

1. Қауіпті өндірістік объектілерді өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган бекіткен декларацияланатын объектілерге жатқызу өлшемшарттарына сәйкес келетін қауіпті өндірістік объектілер өнеркәсіптік қауіпсіздікті міндетті декларациялауға жатады.

2. Қауіпті өндірістік объектінің өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациясы (бұдан әрі-декларация) жобаланатын және жұмыс істеп тұрған қауіпті өндірістік объектілер үшін әзірленеді.

3. Декларацияны әзірлеуді қауіпті өндірістік объектіні пайдаланатын ұйым дербес жүзеге асырады.

4. Декларацияны қауіпті өндірістік объектіні пайдаланатын ұйымның басшысы бекітеді. Қауіпті өндірістік объектіні пайдаланатын ұйымның басшысы Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген декларациядағы мәліметтердің уақтылы ұсынылуына, толықтығына және дұрыстығына жауапты болады.

5. Декларацияның тіркеу шифрын беру үшін құжаттарды қарауды өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган жүзеге асырады. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган ұсынылған құжаттарды қарап, декларацияны тіркеу туралы шешім қабылдайды не дәлелді бас тартуды ұсынады. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган тіркеген Декларация өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органда электрондық құжат нысанында сақталады.

6. Қауіпті өндірістік объектіні өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті орган тіркеген декларациясыз пайдалануға тыйым салынады.

7. Өнеркәсіптік қауіпсіздік декларациялары тіркелген қауіпті өндірістік объектілер туралы мәліметтер өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның интернет-ресурсында орналастырылады.

8. Қауіпті өндірістік объектіні жаңғырту немесе қайта бейіндеу жағдайларын қоса алғанда, өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге әсер ететін жағдайлар өзгерген жағдайда декларация өзгертуге жатады. Декларацияға өзгерістер енгізілген кезде ол өзгерістер енгізілгеннен кейін үш айдан кешіктірілмейтін мерзімде қайта тіркелуге жатады.

4.5. Өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының сақталуын өндірістік бақылау

1. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы өндірістік бақылауды қауіпті өндірістік объектілерді пайдаланатын ұйымдарда өндірістік бақылау қызметінің лауазымды адамдары төтенше жағдайдың таралуының есептік аймағына, қоршаған ортаға түсетін жұмыскерлерге, халыққа қауіпті өндірістік факторлардың зиянды әсер ету тәуекелін барынша ықтимал төмендету мақсатында жүзеге асырады.

2. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы өндірістік бақылаудың міндеттері:

1) өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының орындалуын қамтамасыз ету;
2) өнеркәсіптік қауіпсіздік мониторингін жүргізу;
3) өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған шараларды талдау және әзірлеу;

4) жұмыс жүргізу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге әсер ететін бұзушылықтардың мән-жайлары мен себептерін анықтау;

5) Қауіпті өндірістік факторлардың объектілерге, адамдарға, қоршаған ортаға әсер етуінің алдын алуға бағытталған жұмыстарды үйлестіру.

3. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы өндірістік бақылау ұйым басшысының бұйрығымен бекітілетін өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы өндірістік бақылау туралы нормативтік актінің негізінде жүзеге асырылады. Ұйымның нормативтік актісінде өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында өндірістік бақылауды жүзеге асыратын ұйым лауазымды адамдарының құқықтары мен міндеттері қамтылуға тиіс.

4. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы өндірістік бақылау қызметінің лауазымды адамдары:

1) ұйымның бөлімшелерінде өндірістік бақылауды жүзеге асыру жөніндегі жұмыс жоспарын әзірлеуге;

2) жұмыскерлердің өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын сақтауына өндірістік бақылауды жүзеге асыруға;

3) өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуді тексеруді ұйымдастыру және жүргізу;

4) өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету және аварияларды жою жөніндегі іс-шаралар жоспарларын әзірлеуді ұйымдастыруға міндетті;

5) өнеркәсіптік қауіпсіздікке сараптама жүргізуді дайындау жөніндегі жұмысты ұйымдастыруға міндетті;

6) өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының өзгеруі туралы ақпаратты қызметкерлердің назарына жеткізу;

7) ұйым басшысына: өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі іс-шараларды жүргізу, өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын бұзушылықтарды жою туралы; жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін немесе объектілерге, адамдарға, қоршаған ортаға қауіпті өндірістік факторлардың әсер етуіне әкеп соғуы мүмкін өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын бұза отырып жүзеге асырылатын жұмыстарды тоқтата тұру; өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері бойынша уақтылы даярлаудан, қайта даярлаудан өтпеген адамдарды жұмыстан шеттету;

8) Қазақстан Республикасының өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы заңнамасында көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асыруға құқығы бар.

5. Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы өндірістік бақылау қызметінің лауазымды адамдарының құқығы бар:

1) қауіпті өндірістік объектілері бар ұйымдарда және (немесе) қауіпті өндірістік объектілерде жұмыс істеуге тартылатын өзге де ұйымдарда өнеркәсіптік қауіпсіздіктің жай-күйін бағалау үшін қажетті құжаттар мен материалдарды алуға;

2) тәуліктің кез келген уақытында қауіпті өндірістік объектіге еркін қол жеткізу.

4.6. Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасы

1. Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасына жатады:

1) "Азаматтық қорғау туралы"ҚРЗ 71-бабының 2-тармағында көрсетілген қауіпті техникалық құрылғылар;

2) қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын Құрылыс материалдарын қоспағанда, қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын технологиялар, техникалық құрылғылар, материалдар;

3) "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы"Қазақстан Республикасының Кодексіне сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы сараптамаға жататын жобалау құжаттары.

2. Өнеркәсіптік қауіпсіздік сараптамасын өтініш беруші ұйымнан тәуелсіз аттестатталған ұйымдар өтініш беруші ұйымның қаражаты есебінен жүргізеді.

3. Өнеркәсіптік қауіпсіздікке сараптама жүргізу нәтижесі сараптамалық қорытынды болып табылады.

4.7. Өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі ұйымның міндеттері

1) Қазақстан Республикасының азаматтық қорғау саласындағы заңнамасында белгіленген талаптарды сақтауға, сондай-ақ мемлекеттік инспекторлар берген бұзушылықтарды жою жөніндегі нұсқамаларды орындауға міндетті;

2) өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі шараларды әзірлеуге және жүзеге асыруға міндетті;

3) өрттерді сөндіру, аварияларды жою, олардың пайда болуы мен дамуының себептері мен жағдайларын белгілеу кезінде, сондай-ақ өрт және өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының бұзылуына, өрттер мен авариялардың туындауына жол берген адамдар анықталған кезде жәрдем көрсетуге, азаматтық қорғау күштері бөлімшелерінің Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен ұйымдар аумағында қызметтік міндеттерін жүзеге асыруы кезінде олардың қол жеткізуін қамтамасыз етуге;

4) азаматтық қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органдардың және олардың мемлекеттік инспекторларының сұрау салулары бойынша өрт және өнеркәсіптік қауіпсіздіктің жай-күйі, оның ішінде олар өндіретін өнімнің өрт қауіптілігі, сондай-ақ олардың аумақтарында болған өрттер, авариялар, инциденттер және олардың зардаптары туралы мәліметтер мен құжаттарды ұсынуға;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен төтенше жағдайлардың туындау қаупі немесе туындауы туралы ақпарат беруге, қызметкерлер мен халықты хабардар етуге;

6) Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда төтенше жағдайлар салдарынан қызметкерлерге және басқа да азаматтарға келтірілген зиянды (залалды) өтеуді қамтамасыз етуге, төтенше жағдайлар жойылғаннан кейін қоршаған ортаны сауықтыру, жеке және заңды тұлғалардың шаруашылық қызметін қалпына келтіру жөніндегі іс-шараларды жүргізуге;

7) жұмыскерлер мен өндірістік және әлеуметтік мақсаттағы объектілерді төтенше жағдайлардан қорғау жөніндегі іс-шараларды жоспарлауға және жүзеге асыруға міндетті.

Қауіпті өндірістік объектілері бар және (немесе) олардағы жұмыстарға тартылатын ұйымдар осы баптың 2-тармағына қосымша:

1) Қазақстан Республикасының аумағында қолдануға рұқсат етілген технологияларды, қауіпті техникалық құрылғыларды, жарылғыш заттар мен олардың негізіндегі бұйымдарды қолдануға;

2) өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарының сақталуына өндірістік бақылауды ұйымдастыруға және жүзеге асыруға міндетті;

3) өндірістік ғимараттарды, технологиялық құрылыстарды зерттеп-қарауды және диагностикалауды жүргізуге;

4) қауіпті өндірістік объектілерде қолданылатын, сондай-ақ "азаматтық қорғау туралы"ҚРЗ 71-бабының 2-тармағында көрсетілген техникалық құрылғыларға техникалық куәландыру жүргізуге;

5) одан әрі қауіпсіз пайдаланудың ықтимал мерзімін айқындау үшін нормативтік қызмет мерзімін өтеген техникалық құрылғыларға сараптама жүргізуге;

6) қауіпті өндірістік объектілерде өнеркәсіптік қауіпсіздіктің белгіленген талаптарына сәйкес келетін лауазымды адамдар мен қызметкерлерді жұмысқа жіберуге;

7) қауіпті өндірістік объектілерге бөгде адамдардың кіруін болғызбау жөнінде шаралар қабылдауға;

8) авариялардың, инциденттердің, жарылғыш заттар мен олардың негізінде бұйымдардың жоғалу жағдайларының туындау себептеріне талдау жүргізуге, қауіпті өндірістік факторлардың зиянды әсерінің және олардың зардаптарының алдын алуға және жоюға бағытталған іс-шараларды жүзеге асыруға;

9) болған авария туралы қызметкерлерді, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметін, уәкілетті орган ведомствосының аумақтық бөлімшесін және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесін, жергілікті атқарушы органдарды, ал қауіпті өндірістік факторлар туындаған кезде – төтенше жағдайдың есептік аймағына түсетін халықты дереу хабардар етуге міндетті;

10) қауіпті өндірістік объектілерде авариялардың, инциденттердің, жарылғыш заттар мен олардың негізінде жасалған бұйымдардың жоғалу жағдайларының есебін жүргізуге;

11) қауіпті өндірістік объектінің қаржы-экономикалық қызметінің жоспарларын әзірлеу кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге арналған шығындарды көздеуге;

12) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшелеріне жарақаттану және оқыс оқиғалар туралы ақпарат беруге;

12-1) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшелеріне қауіпті өндірістік объектілерде жарылыс жұмыстарын жүргізу

кезінде қолданылатын жарылғыш заттар мен олардың негізіндегі бұйымдарды есепке алу (келу, Шығыс, беру және қайтару) жөніндегі ақпаратты беруге;

13) қауіпті өндірістік объектіде болған кезде мемлекеттік инспекторды жеке қорғану құралдарымен, қауіпсіздік аспаптарымен қамтамасыз етуге міндетті;

14) өзінің Нормативтік қызмет мерзімін өтеген техникалық құрылғыларды уақтылы жаңартуды қамтамасыз етуге міндетті;

15) Заңда айқындалған қауіпті өндірістік объектілердің өнеркәсіптік қауіпсіздігін декларациялауға;

16) қауіпті өндірістік объект қызметкерлерінің штатын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген талаптарға сәйкес жинақтауды қамтамасыз етуге міндетті;

17) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, қызметкерлерді даярлауды, қайта даярлауды және олардың білімін тексеруді қамтамасыз етуге міндетті;

18) өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметтерімен қауіпті өндірістік объектілерде профилактикалық және тау-кен құтқару, газдан құтқару, фонтанға қарсы жұмыстарды жүргізуге шарттар жасасуға не өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби авариялық-құтқару қызметтерін құруға;

19) қауіпті өндірістік объектілерді есепке қоюды, есептен шығаруды жүзеге асыруға;

20) Заңға және Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасына сәйкес қауіпті өндірістік объектіні салуға, кеңейтуге, реконструкциялауға, жаңғыртуға, консервациялауға және жоюға арналған жобалау құжаттамасын келісуге;

21) қауіпті өндірістік объектіні пайдалануға беру кезінде мемлекеттік инспектордың қатысуымен қабылдау сынақтарын, техникалық куәландыруларды жүргізуге;

22) авариялық-құтқару жұмыстарын жүргізу үшін қажетті техникамен, жабдықпен, сақтандыру және жеке қорғаныс құралдарымен жиынтықтауды қамтамасыз ете отырып, өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы кәсіби Объектілік авариялық-құтқару қызметтерін әзірлікте ұстауға;

23) қауіпті өндірістік объектілерде ықтимал авариялар мен олардың зардаптарын оқшаулау және жою жөніндегі іс-шараларды жоспарлауға және жүзеге асыруға;

24) аварияларды жою жоспарына сәйкес жұмыстарды жүргізуге арналған материалдық және қаржы ресурстарының резервтері болуға міндетті;

25) қауіпті өндірістік объектілерде авария, инцидент туындаған жағдайда іс-қимылдарды мониторингілеу, байланыстыру және қолдау жүйелерін құруға және олардың орнықты жұмыс істеуін қамтамасыз етуге;

26) қауіпті өндірістік объектілерде авария, оқыс оқиға болған жағдайда жұмыскерлерді іс-әрекеттерге оқытуды жүзеге асыруға;

27) жергілікті хабарлау жүйелерін тұрақты әзірлікте құруға және қолдауға міндетті.

5. Мұнай-химия, мұнай өңдеу салаларындағы, мұнай базалары мен автожанармай құю станцияларындағы қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 342 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 13 ақпанда № 10256 болып тіркелді. Мұнай-химия, мұнай өңдеу салаларындағы, мұнай базалары мен автожанармай құю станцияларындағы қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 23 қазандағы № 701 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі туралы ереженің 16-тармағының 94-5) тармақшасына сәйкес әзірленді және жобалау, салу, пайдалану, кеңейту кезінде мұнай-химия, мұнай өңдеу салаларындағы, мұнай базалары мен автожанармай құю станцияларындағы қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәртібін айқындайды, қайта құру, техникалық қайта жарақтандыру, консервациялау және жою.

5.1. Өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету тәртібі мұнай-химия және мұнай-химия мұнай өңдеу салаларында

Негізгі ережелер

1) барлық қолданыстағы және жаңадан пайдалануға берілетін өндірістер үшін технологиялық регламенттер әзірленеді және бекітіледі.

2) Технологиялық регламенттерде сыртқы ауаның теріс температурасында мұнай өңдеу өндірістерін қауіпсіз іске қосу шарттары әзірленуге тиіс.

3) технологиялық жабдық, бақылау, басқару, Дабыл беру, байланыс құралдары және ойық мынадай кезеңділікпен сыртқы тексеруден өтуге тиіс: технологиялық жабдық, құбыр арматурасы, электр жабдығы, қорғау құралдары, Технологиялық құбыржолдар-әр ауысым басталар алдында және ауысым ішінде кемінде әр 2 сағат сайын; бақылау, басқару құралдары, атқару тетіктері, аварияға қарсы қорғау, сигнал беру және байланыс құралдары-тәулігіне кемінде бір рет; желдету жүйелері-әр ауысым басталар алдында; автоматты жүйелерді қоса алғанда, өрт сөндіру құралдары - айына кемінде бір рет. Тексеру нәтижелері ауысымдарды қабылдау және тапсыру журналына енгізілуі тиіс. 4) әрбір жарылыс - өрт қаупі бар объект үшін аварияларды жою жоспары (бұдан әрі- АЖЖ) әзірленуге тиіс, онда объектінің ерекше жағдайларын ескере отырып, адамдарды құтқару жөніндегі іс-шаралар, басшылар мен қызметкерлердің іс-әрекеттері көзделеді.

5) жарылыс қаупі бар және зиянды заттары бар ыдыстар мен аппараттарда орнатылған сақтандыру клапандарынан газдар шығарындылары алау жүйелеріне жіберілуі тиіс.

6) бейтарап газдар мен буларды технологиялық аппаратурадан атмосфераға шығаруды қауіпсіз жерге бұру керек.

7) пайдаланылған көтергіштің (шамның) биіктігі ең биік нүктеден (пайдаланылған көтергіштен 15 метр радиуста сыртқы аппаратураның ғимараты немесе қызмет көрсету алаңынан) кемінде 5 метр жоғары болуы тиіс. Шамның ең төменгі биіктігі алаңның жоспарлау белгісінің деңгейінен кемінде 6 метр болуы тиіс.

8) жылыту суында жұмыс істейтін жылыту спутниктері жүйесі жұмысының гидравликалық орнықтылығын қамтамасыз ету үшін әрбір спутникке шектеу шайбаларын орнату қажет. Шайба саңылауларының диаметрлері есептеу арқылы анықталады.

9) сорғының немесе компрессордың айдау және сору құбыржолдарына Орнатылатын бекіту, кесу және сақтандыру құрылғылары қызмет көрсету үшін ыңғайлы және қолжетімді аймақта болуға тиіс.

10) сақтандыру клапандары орналасқан орындар оларға қызмет көрсету ыңғайлылығын қамтамасыз ететін алаңдармен жабдықталуы тиіс.

11) қондырғыны іске қосу технологиялық регламентке қатаң сәйкес жүргізілуі тиіс. Қондырғыны іске қосу үшін негіз кәсіпорын бойынша бұйрық болып табылады, онда іске қосу және режимге шығару мерзімдері белгіленеді, сондай-ақ іске қосу жұмыстарын жүргізуге жауапты адамдар тағайындалады.

12) іске қосуға жауапты адамдарға барлық іске қосу алдындағы іс-шараларды ұйымдастыру және қауіпсіз жүргізу және қауіпсіздік шараларын қамтамасыз ете отырып, қондырғыны пайдалану режиміне шығару жүктеледі.

13) қондырғыны іске қосу алдында энергиямен қамтамасыз етудің барлық жүйелерінің (жылу, су-электрмен жабдықтау, инертті газдармен жабдықтау), жылыту және желдету жүйелерінің жұмыс қабілеттілігі, сондай-ақ осы қондырғыға қызмет көрсететін алау жүйесінің жұмысына дайындығы тексерілуі тиіс.

14) жабдықты іске қосу алдында және тоқтатқаннан кейін процестің ерекшеліктерін ескере отырып, талдау жүргізу арқылы оның тиімділігін міндетті түрде бақылай отырып, инертті газбен немесе су буымен үрлеу көзделуге тиіс.

15) жабдықтар мен құбыржолдарды үрлегеннен кейін бастапқы іске қосу алдында және жабдықтар мен құбыржолдарды аша отырып жөндеуден кейін оттегінің қалдық құрамы қолданылатын жанғыш заттардың жарылыс қауіпті шоғырлануының пайда болу мүмкіндігін болғызбауға тиіс.

16) аппараттағы жанғыш заттардың құрамы оны жөндеуге дайындау кезінде инертті газбен үрлегеннен кейін жұмыс аймағының ауасындағы рұқсат етілген шекті концентрациядан аспауға тиіс.

17) реагенттерді, қышқылдар мен сілтілер ерітінділерін дайындау жөніндегі барлық операциялар, әдетте, реагенттер қоймаларында жүргізілуі, механикаландырылуы, қол еңбегін, персоналдың технологиялық ортамен байланысын болдырмауы және технологиялық регламенттерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.

18) қауіптілігі I және II сыныпты зиянды заттармен байланысты реагенттер қоймаларындағы барлық жұмыстар желдеткіш жұмыс істеп тұрған кезде жүргізілуі тиіс.

19) өнімнің еден бетіне төгілуі Белгіленген технологиялық регламенттерге сәйкес өңделеді және жойылады.

20) қауіптілігі I, II және III сыныпты сұйық реагенттерді тасымалдайтын, айдайтын құбырлардың фланецті қосылыстарында қорғаныш қаптамалары орнатылуы тиіс.

21) реагенттерді аппараттарға қолмен құюға жол берілмейді. Осы мақсатта инертті газбен сорғыны немесе қысу жүйесін қамтамасыз ету қажет.

22) уақытша жұмыс істемейтін аппараттар мен құбыржолдар реагенттерді беру алдында өткізгіштігі мен герметикалығына тексерілуге тиіс.

23) фланецтерді реагенттері бар құбырларға адамдардың өту және көліктің өту орындарының үстінен орнатуға жол берілмейді.

24) қышқыл және сілтілі суларды жалпы кәрізге ағызуға жол берілмейді.

25) құрамында 60 пайыз және одан көп сутегі бар жеңіл жанғыш газдарды сақтандырғыш клапандардан қондырғыдағы қауіпсіз орынға шамға тастауға жол беріледі.

26) құрамында сутегі бар газ ортасында жұмыс істейтін аппараттардың материалдары сутегі коррозиясының әсерін ескере отырып таңдалуы тиіс.

5.2. Мұнай химия және мұнай өңдеу салаларындағы зертханаларда өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету

1) зертханалар жеке тұрған ғимараттарда орналасуы тиіс.

2) зертхананың барлық үй-жайларындағы сору-сору желдеткіші жұмыс басталар алдында қосылуы және жұмыс күні аяқталғаннан кейін өшірілуі тиіс. Тәулік бойы талдау жүргізген кезде сору-шығару желдеткіші тәулік бойы жұмыс істеуі тиіс. Желдету ақаулы болған кезде жұмыс жүргізуге жол берілмейді.

3) қауіптілігі I және II сыныпты заттармен жұмыс жүргізілетін үй-жайларда желдету жүйесі басқа үй-жайларды желдетумен байланысты емес жеке болуға тиіс.

4) қауіптілігі I және II сыныпты заттармен барлық жұмыстарды сору шкафтарында немесе арнайы жабдықталған шкафтарда ("Изогип" үлгісіндегі), сору желдеткішімен жабдықталған бокстарда резеңке қолғаптарда жүргізу қажет.

5) зертханада жұмыс кемінде екі адам болған кезде жүргізіледі.

6) сору шкафтарының ішіне орнатылған шамшырақтар жарылыстан қорғалған түрде орындалуы тиіс.

7) ажыратқыштарды, штепсельдік розеткаларды, зертханалық автотрансформаторларды сору шкафынан тыс орналастыру қажет.

8) сору шкафтарын, жұмыс үстелдерін мұнай өнімдері бар ыдыстармен, аспаптармен және қазіргі уақытта жүргізіліп жатқан жұмысқа байланысты емес зертханалық жабдықтармен үйіп тастауға жол берілмейді.

9) химиялық өзара әрекеттесуі өрт немесе жарылыс тудыруы мүмкін заттарды бірлесіп сақтауға жол берілмейді.

10) зертхана ғимаратында ЛВЖ газдарының тәуліктік қажеттілігінен асатын қорын сақтауға жол берілмейді. LVZ қорын арнайы бөлмеде сақтауға рұқсат етіледі.

11) түтін қышқылдарын, жеңіл буланатын реактивтер мен еріткіштерді тәуліктік қажеттіліктен аспайтын мөлшерде осы мақсаттар үшін арнайы бөлінген сору шкафтарында сақтауға жол беріледі.

12) оларға қатысты босатудың, сақтаудың, есепке алудың және тасымалдаудың ерекше шарттары қолданылатын заттар (сулема, гидроциан қышқылы және оның тұздары, күкірт көміртегі, метанол) металл шкафта құлып пен пломба астында сақталуы тиіс. Осы заттарды сақтауға арналған ыдыстар герметикалық болуы және "У" деген жазуы және заттардың атауы бар жапсырмалары болуы тиіс.

13) металл натрийді (калийді) ыдыста керосин қабатының астында, судан алыс жерде сақтау керек. Жұмыстан кейінгі натрий (калий) қалдығы. Раковиналарға лақтыруға жол берілмейді, таза қалдықтарды керосин құмырасына салу керек.

14) сұйық азот пен оттегін дьюардың металл ыдыстарында жеткізіп, зертханада сақтау керек. Сұйық азот пен оттегін тез тұтанатын заттармен, майлармен және майлармен бір үй-жайда сақтауға немесе оларды бірге тасымалдауға жол берілмейді.

15) жанарғылар, ашық электр аспаптары, ұшқын шығаратын жабдықтар және басқа да тұтану көздері бар үй-жайларда сұйық оттегімен жұмыс істеуге жол берілмейді.

16) зертхана үй-жайында белгілі бір талдауды орындауға тікелей байланысты емес жұмыстарды жүргізуге жол берілмейді.

17) вакуум астындағы аппаратурамен жұмыс басталар алдында оның герметикалығын тексеру қажет.

18) қысым немесе вакуум жасауға болатын шыны ыдыстар ыдыс жарылып, сынықтар пайда болған жағдайда қақпақпен қорғалады.

19) егер күкіртті көміртегі, бензин, эфир немесе басқа да тез тұтанатын сұйықтықтар төгілсе, сондай-ақ газдың өткір иісі пайда болған кезде барлық оттықтарды сөндіріп, газдың пайда болу себебін анықтауға және жоюға дереу кірісу, ал төгілген сұйық өнімдерді алып тастау қажет.

20) мұнай өнімдерінен, реагенттерден, селективті еріткіштерден жасалған ыдыстарды арнайы үй-жайда ғана жууға рұқсат етіледі.

21) қышқылдардан, сілтілерден және басқа да химиялық заттардан жасалған ыдыстарды жууға оны тиісті тәсілмен толық босатқаннан және бейтараптандырғаннан кейін ғана тапсыруға болады.

22) ыдыстарды тазалау және жуу әдісін таңдау ластаушы заттың сипатымен, оның физикалық және химиялық қасиеттерімен айқындалады.

23) ыдыстарды жуу үшін құмды, зімпара қағазды пайдалануға жол берілмейді.

24) қауіптіліктің I және II сыныптарындағы каустикалық және зиянды заттарды ұнтақтау сору шкафындағы жабық ерітінділерде жүргізілуі тиіс. Бұл операцияны жасайтын жұмысшы көзілдірік пен резеңке қолғаппен қамтамасыз етіледі.

25) селективті еріткіштермен (нитробензол, анилин, фурфурол, хлорекс, фенол) жұмыс істеу кезінде еріткіштердің денеге және киімге түспеуін қадағалау қажет.

26) құрамында селективті еріткіштер мен мұнай өнімдері осы мақсат үшін арнайы бөлінген жерде жақсы жабық ыдыста сақталуы тиіс. Селективті еріткіштердің қорлары зертхананың арнайы жабық бөлмесінде сақталуы керек. Ауысым кезінде жұмыс істеу үшін қажетті селективті еріткіштердің мөлшері еріткіштерді тұтыну журналында жазылады. Селективті еріткіштердің тізімін ұйымның техникалық директоры (бас инженері) бекітеді.

26) қышқылдарды себеттерге салынған бөтелкелерде тасымалдау керек. Тасымалдауды екі адам жүзеге асырады.

27) күкірт қышқылын сумен сұйылту кезінде қышқыл суға баяу құйылуы керек. Қышқылға су құюға жол берілмейді.

28) барлық пайдаланылған химиялық реактивтер мен зиянды заттарды осы үшін арнайы арналған таңбаланған ыдыстарға құю қажет. Аталған өнімдерді раковиналарға ағызуға жол берілмейді. Жұмыс күнінің немесе ауысымның соңында зертхана үй-жайларынан барлық қалдықтарды алып тастау керек.

29) баллондармен жұмыс істеу кезінде қысыммен жұмыс істейтін ыдыстарға нормативтік құжаттардың талаптарын басшылыққа алу қажет.

30) баллондардан шыққан ГАЗ зертхана үй-жайына жұмыс орнында бекіту құрылғысы бар газ құбыры арқылы беріледі. Цилиндрлер зертхана ғимаратының сыртқы қабырғасына оларды жауын-шашыннан және инсоляциядан қорғайтын шатырдың астына қойылады және торлы қоршау орнатылады.

31) сығылған және сұйытылған газдары бар баллондардың арматурасын орнында қандай да бір жөндеуге жол берілмейді.

32) жұмыс аяқталғаннан кейін: газ және су шүмектерін және зертханаға газ бен суды енгізудің жалпы клапандарын жабыңыз; банкаларды реактивтермен және материалдармен тығындармен жабыңыз; шамдарды, желдетуді және жылыту құрылғыларын өшіріңіз.

6. Тізбе жұмыстарды қауіпсіз жүргізу жөніндегі талаптарды регламенттейтін негізгі нормативтік құжаттар

- "Азаматтық қорғау туралы" 2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V-ЗРК Қазақстан Республикасының Заңы (08.06.2024 ж. өзгерістер мен толықтырулармен);

-Қазақстан Республикасының "Газ және газбен жабдықтау туралы" Заңы ҚРЗ 09.01.2012 ж. 532-IV (01.09.2023 ж. жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулармен);

- Мұнай-химия, мұнай өңдеу салаларындағы, мұнай базалары мен автожанармай құю станцияларындағы қауіпті өндірістік объектілер үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 342 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 13

ақпанда № 10256 болып тіркелді (22.02.2024 ж. жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулармен).

- Қысыммен жұмыс істейтін жабдықты пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету ережелері. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 358 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 20 ақпанда № 10303 болып тіркелді (22.02.2024 ж. жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулармен);

- Газбен жабдықтау жүйелері объектілерінің қауіпсіздігі жөніндегі талаптар Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2017 жылғы 9 қазандағы № 673 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2017 жылғы 13 қарашада № 15986 болып тіркелді (03.04.2023 ж. жағдай бойынша өзгерістер мен толықтырулармен);

- Қысыммен жұмыс істейтін жабдықты пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету ережелері. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 358 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 20 ақпанда № 10303 болып тіркелді (14.07.2023 ж. өзгерістер мен толықтырулармен).

- Компрессорлық станцияларды пайдалану кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету ережелері. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 360 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 13 ақпанда № 10251 болып тіркелді (14.07.2023 ж. өзгерістер мен толықтырулармен).

-СН РК 1.02.03-2022 "құрылысқа жобалық құжаттаманы әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі".

Наши координаты:

Республика Казахстан, Енбекшинский район, улица Жандосова, 73

Бизнес-центр «СОДБИ», кабинет 204.

Тел.: 8 701 726 7046.

Біздің координаттар:

Қазақстан Республикасы, Еңбекші ауданы, Жандосов көшесі, 73

"СОДБИ" Бизнес орталығы, 204 кабинет.

Тел.: 8 701 726 7046.